



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

05/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>5</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>5</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>7</i>
DIREITO PRIVADO 2.....	10
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>10</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>10</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>13</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>13</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>17</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>19</i>
• <i>11º GRUPO DE CÂMARAS</i>	<i>20</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>21</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>24</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>25</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>29</i>
• <i>38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>32</i>
DIREITO PRIVADO 3.....	36
• <i>27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>36</i>
• <i>28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>38</i>
• <i>34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>39</i>
DIREITO EMPRESARIAL	45
• <i>1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL</i>	<i>45</i>
• <i>2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL</i>	<i>48</i>

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA.** Lotes de terreno. Resolução por iniciativa da promissária compradora, alegando impossibilidade e desinteresse supervenientes, depois do pagamento de 96% do preço. Sentença de parcial procedência. Caso em exame revela nítido arrependimento e não impossibilidade da promissária compradora. Súmula 01 do TJSP tem como fundamento a impossibilidade superveniente, e não o desinteresse ou arrependimento do adquirente em contrato irretratável. Distinção entre resilição por desinteresse e resolução por impossibilidade superveniente. O adquirente pode pedir a resolução porque se encontra impossibilitado de pagar o preço, mas não a resilição porque não mais deseja pagar o preço, por inconveniência ou desinteresse. Lotes de terreno já entregues, com possibilidade de o promissário comprador de exercer todos os poderes inerentes ao direito de propriedade. Cláusula penal de valor superior às parcelas faltantes do preço. Hipótese em que houve inclusive proposta extrajudicial formulada pela ré de quitação integral do contrato após ajuizamento da ação, recusada pela autora. Arrependimento não justifica a extinção do contrato irretratável por resilição unilateral do adquirente. Reforma da sentença, para o fim de julgar a ação improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da autora.” (Apelação Cível nº [1003556-08.2022.8.26.0168](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 23/05/23).

“**PROCESSO CIVIL.** Nulidade. Ausência de intimação de decisão na pessoa do advogado. Irregularidade não apontada nas manifestações seguintes. Prejuízo não reconhecido. Recurso do réu desprovido. Compromisso de compra e venda. Evicção. Contrato de cessão de direitos. Perda do imóvel por força da arrematação em processo judicial. Ressarcimento devido pelo cedente ao cessionário evicto. Obrigação implícita nos contratos onerosos, salvo disposição expressa em contrário. Preço quitado, conforme as circunstâncias reveladas nos autos. Dano moral configurado. Benfeitorias não especificadas. Ônus sucumbenciais revistos. Recurso do réu improvido, provido em parte o do autor.” (Apelação Cível nº [1120988-63.2019.8.26.0100](#), Rel. Augusto Rezende, j. 23/05/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – DIREITO AUTORAL. GRAFITE** – Artista grafiteiro que teve sua obra utilizada como parte de cenário de videoclipe, sem a devida autorização e contraprestação. Obra em logradouro público que preserva direitos autorais. Créditos de autoria da obra, contudo, exibidos, preservados os demais direitos morais de autor (art. 24, da Lei 9.610/98). Violação de direitos patrimoniais de autor caracterizada. Montante a ser apurado em sede de liquidação. Sentença reformada. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1115599-97.2019.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Costa Netto, j. 27/04/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Determinação do C. STJ para novo julgamento da apelação, à luz da decisão proferida pela 2ª Seção. Lei nº 14.454/2022 que estabeleceu critérios para a mitigação do rol de procedimentos da ANS. Lei nº 14.454/2022 acresceu o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98 e estabeleceu a cobertura obrigatória dos procedimentos médicos ainda que não listados no rol da ANS desde que atendidas suas condições. Comprovação de eficácia científica. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004521-56.2020.8.26.0038](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 25/04/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Determinação do C. STJ para novo julgamento da apelação, à luz da decisão proferida pela 2ª Seção. Lei nº 14.454/2022 que estabeleceu critérios para a mitigação do rol de procedimentos da ANS. Inclusão posterior do medicamento no rol dos eventos da ANS que comprova a eficácia científica. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1033428-18.2021.8.26.0002](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 18/05/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Procedência – Preliminar de cerceamento de defesa pela não participação na perícia avaliativa – Acolhimento – Violação ao devido processo legal – Determinação de realização de nova perícia por ocasião da liquidação do julgado – Prejudicialidade externa – Inocorrência – Partilha ainda não realizada – Reconhecimento, pela ré, da copropriedade do autor – Inexistência de óbice à pretensão do requerente de extinção do condomínio e de percepção de aluguéis pelo uso da coisa comum com exclusividade pela requerida – Valores do produto da alienação e do aluguel pleiteado que devem ser proporcionais à porcentagem da propriedade do imóvel a ser reconhecida ao apelado no processo de partilha em curso – Apuração dos valores a ser feita em liquidação de sentença – Remessa do processo à Vara da Família e Sucessões – Descabimento – Competência da vara especializada limitada às hipóteses do art. 37, do Código Judiciário – Ações envolvendo relações patrimoniais devem tramitar no juízo cível – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Readequação dos ônus sucumbenciais na proporção do decaimento de cada parte – Art. 86, do CPC – Descabimento de honorários recursais – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005848-30.2019.8.26.0019](#), Rel. Salles Rossi, j. 10/05/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. cobrança de multa – Permuta de imóveis – Multa pelo atraso da quitação da diferença entre valores dos imóveis transacionados – Procedência com condenação dos réus a pagarem R\$ 165.822,11 mais juros e correção monetária – Inconformismo – Cerceamento de defesa que não ocorreu – Prova oral que foi produzida sem prejuízo ao deslinde da ação o fato de ter havido falha na exibição do áudio, substituído pela leitura de seu conteúdo – No mais, prova pretendida que não era relevante para o deslinde da lide, eminentemente documental – Multa devida – Atraso no pagamento do valor acordado que demanda a imposição da multa – Valor desta, no entanto, que comporta redução, nos termos do art. 413 do CC – Negócio envolvendo

imóveis de R\$ 740.000,00 e R\$ 250.000,00, com dívidas bancárias a serem quitadas e com necessidade de contratação de financiamento bancário e liberação do FGTS, envolvendo dois bancos – Ausência de má fé dos devedores - Negócio finalizado em quatro meses com atraso de dois no pagamento, sem prejuízo relevante aos autores – Desproporcionalidade do valor da multa que deve ser reduzida para R\$ 30.000,00, levando em consideração as particularidades do caso concreto – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1018292-11.2020.8.26.0068](#), Rel. Silvério da Silva, j. 10/05/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** - Ação de indenização por dano material e moral - Erro médico – Esquecimento de material (gaze) em cirurgia de retirada de adenoide nasal - Ação movida contra o médico e o hospital - Procedência – Inconformismo do Hospital e da autora – Responsabilidade do Hospital não caracterizada - Médico que não é empregado ou preposto do hospital - Atendimentos posteriores, falhos, foram realizados no consultório médico - Ausente alegação de falha no serviço hospitalar - Danos morais fixados em R\$ 20.000,00 que se mantém, já que em alinhamento com casos semelhantes – Sentença parcialmente reformada para exclusão da condenação do hospital – Apelo do corréu provido e da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1031062-71.2019.8.26.0100](#), Rel. Silvério da Silva, j. 10/05/23).

“**INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS e ESTÉTICOS**. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Preliminares afastadas. Acidente ocorrido no interior de canteiro de obras. Autor que, juntamente com um amigo, adentrou no canteiro de obras para pegar uma "pipa". Queda de andaime – terceiro andar. Obra que possuía segurança; estava cercada por muros e possuía dois portões de acesso para funcionários. Presença de buracos no muro, para passagem de mangotes dos caminhões de concreto não podem ser tidos como falta de cautela da parte ré. Autor com nove anos de idade à época dos fatos, tinha discernimento da reprovabilidade de sua conduta. Acidente ocorrido não pode ser imputado à parte ré, ante a culpa exclusiva da vítima que invadiu terreno alheio. Sentença reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0006465-05.2010.8.26.0348](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 31/05/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - DECISÃO LIMINAR NÃO ERA ABSOLUTA NA PROIBIÇÃO DE TRANSFUSÃO, PODENDO ESTA SER REALIZADA CASO O CORPO CLÍNICO SE DEPARASSE COM SITUAÇÃO QUE INDICASSE RISCO IMINENTE DE MORTE, EXATAMENTE O QUE OCORREU - INSURGÊNCIA DA AUTORA, SOB AS ALEGAÇÕES DE QUE A INTERVENÇÃO FOI COERCITIVA, POIS FOI SEDADA PARA ANULAR A SUA RESISTÊNCIA – TESTEMUNHA DE JEOVÁ, TEM CONVICÇÃO E POSICIONAMENTO PRÓPRIOS, TRATANDO-SE, NA ESPÉCIE, DE DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA - ALÉM DISSO, TERIA HAVIDO PREDILEÇÃO PELOS INTERESSES DA EQUIPE MÉDICA EM DETRIMENTO DA CRENÇA POR ELA PROFESSADA E DEVERIA TER SIDO RESPEITADA SUA VONTADE - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, CUMPRINDO AO MÉDICO O NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO – MÉDICOS ATUARAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, QUE É ATO LÍCITO E NÃO RENDE ENSEJO A INDENIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 188, INCISO I, DO CC - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, EM RAZÃO DO PERMISSIVO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005760-63.2020.8.26.0566](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 31/05/23).

“**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** - Ação de indenização - Decisão que afastou a alegação de nulidade do auto de penhora de maquinário de propriedade da executada - Inconformismo desta - Não conhecimento quanto à questão relativa à avaliação do bem não definida na r. decisão agravada - Desacolhimento quanto ao restante da matéria arguida - Devedora devidamente intimada da constrição, nos termos do artigo 841, § 1º, do CPC - Inexistência de exigência legal de prévia intimação para que o devedor participe do ato de constrição - Penhora do mesmo bem na Justiça Trabalhista que não impõe a desconstituição do ato - Necessidade de definição da avaliação do bem, ainda controvertida, para que se conheça o montante apurado e o quão será suficiente para a cobertura dos débitos reclamados nas demandas, observando-se a ordem legal de preferência de credores - Nulidade da penhora não reconhecida - Recurso desprovido, na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2008101-89.2023.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 09/05/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação de cobrança de taxa associativa de condomínio atípico. Pretensão em face de proprietário de lote. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Associação de moradores. Taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano (condomínio atípico). Loteamento fechado registrado. Representante da ré (igualmente proprietária) presente em assembleia de instituição da associação de aprovação de estatuto social e cobrança associativa. Mantida responsabilidade da ré pelo pagamento da taxa de conservação e manutenção. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração. Descabimento. Fixação que já atingiu o limite disposto na legislação (art. 85, §2º, CPC). Resultado. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1024762-71.2021.8.26.0602](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 09/05/23).

“**PLANO DE SAÚDE**. Ação de obrigação de fazer julgada procedente para determinar à ré que custeie o tratamento da autora, diagnosticada com doença de Alzheimer, demência grave e hipertensão arterial, através do sistema *home care*. Apelo da operadora de saúde ré. **Preliminar de cerceamento de defesa afastada**. Ausência de prejuízo à requerida na produção da prova pericial. **Mérito**. Negativa de cobertura ao tratamento, sob a justificativa de exclusão contratual. Abusividade. Tratamento que deve ser fornecido pela operadora de saúde. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1004548-67.2018.8.26.0407](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 09/05/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação declaratória de nulidade de ata de assembleia e de consolidação de estatuto social, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão de reconhecimento de falsificação de assinatura do autor. Sentença de procedência parcial. Nulidade da citação. Réu pessoa física citado na pessoa de advogado, sem poderes para receber citação. Inadmissibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença anulada. Julgamento de procedência da ação com aplicação dos efeitos da revelia. Retorno dos autos à Vara de Origem com abertura do prazo de 15 dias à parte ré para oferecimento de contestação. Resultado. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0161457-18.2012.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 09/05/23).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresas contratadas para a prestação de serviços de **INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**. O pedido de indenização por danos materiais tem por causa de pedir a parcial prestação dos serviços contratados (inseminação de apenas dois dos cinco óvulos fecundados). O pedido de indenização por danos morais, por seu turno, tem dupla causa de pedir: (a) o tratamento desidioso dispensado aos contratantes e (b) a falha do dever de prestar a devida informação atinente ao destino (descarte) atribuído aos óvulos fecundados remanescentes. – Sentença de parcial procedência que rejeitou o pleito de reparação material, como se tivesse sido formulado com fundamento no "insucesso do procedimento" e, por outro lado, acolheu aquele de ordem moral por reconhecer que – a despeito de não se poder confundir "tratamento desidioso" com frustração pelo insucesso do serviço – houve efetiva falha na prestação dos serviços no que dizia respeito ao direito de informação. **RECURSO DE AMBAS AS PARTES – AUTORES** que pleiteiam o reconhecimento do dano material e a majoração da indenização fixada a título de danos morais. **RÉS** que, depois de defenderem a ilegitimidade de parte passiva de uma delas, sustentam correta e adequada prestação de serviços, inclusive no que toca ao dever de informação. – **SENTENÇA QUE MERECE PEQUENO REPARO** no que toca à interpretação da causa de pedir da pretensão de indenização por dano material. A petição inicial é clara. O pedido de repetição da metade do pagamento reside no fato de terem os autores perdido a chance de inseminar os três óvulos fecundados remanescentes, em razão do seu não informado descarte. Não repousa a pretensão em insucesso do procedimento realizado, como interpretada pelo juízo de origem. Pedido de repetição, portanto, que merece parcial acolhida. (**Da mihi factum dabo tibi jus**). No que toca aos danos morais a petição inicial também não deixou dúvida no sentido de que a causa de pedir tem duplo fundamento: (a) tratamento desidioso e (b) inobservância do dever de informação. Afastado o primeiro deles (tratamento desidioso), de rigor se mostra sua manutenção da condenação pelo segundo (falta do dever de informação). Termo de consentimento juntado aos autos às fls. 311 que não se presta à informação de descarte dos embriões excedentes, como defendem as fornecedoras. Obrigação de informar não atendida pelas rés. **LEGITIMIDADE PASSIVA** - Rés que, por integrarem a cadeia de fornecimento, devem permanecer no polo passivo e, nessa medida, responder solidariamente pelos danos morais e materiais a que deram causa por força de terem falhado quanto à informação e, nesse passo, terem descartado inadvertidamente embriões, em tese, aptos a futuras inseminações. Aplicação da Teoria da Aparência em relação a uma delas. **VALOR DA CONDENAÇÃO** - Indenização fixada em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se mostra adequada ao caso em tela. **RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO**, com acréscimo da indenização por danos materiais (na proporção de 1/3 do montante investido), ao passo que **IMPROVIDOS OS RECURSOS DAS RÉS.**” (Apelação Cível nº [1012324-17.2017.8.26.0161](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 09/05/23).

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Ação ajuizada pelo cessionário em face das vendedoras - Procedência em relação à requerida CIMOB e extinção, sem resolução de mérito, em face da empresa DESIM - Insurgência do requerente defendendo a legitimidade desta e pugnando pela redução do valor da verba honorária - Ação que visa unicamente à transmissão do imóvel - Legitimidade da proprietária constante na matrícula do bem - Responsabilidade solidária sem aplicação no caso concreto - Tese 1076 do STJ - Fixação dos honorários com observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC em 10% sobre o valor da causa - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1074858-47.2021.8.26.0002](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 23/05/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO ERRO EM RESULTADO DE EXAME DE SEXAGEM FETAL – Acolhimento em primeiro grau, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Determinação à autora de comprovar que lhe foi assegurada, depois da realização do exame, 100% de certeza do resultado que apontou o sexo masculino – Produção de prova oral – Não demonstração do fato alegado – Possibilidade de erro de 1% no resultado previamente informada no termo de consentimento para determinação do sexo fetal e no questionário do exame – Documentos assinados pela autora – Irrelevância do fato de que ela não assinalou outros itens constantes do questionário – Apuração da responsabilidade da apelante que dependia da demonstração inequívoca de que por ela foi garantida 100% de certeza do resultado – Situação não verificada – Direito do consumidor à informação previsto no art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor devidamente observado – Descabimento da responsabilização da ré pelos prejuízos narrados – Inversão do julgado – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006224-06.2021.8.26.0032](#), Rel. César Peixoto, j. 30/05/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em aventado erro médico - Óbito do genitor e esposo dos autores - Sentença de parcial procedência para o fim de condenar o hospital demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 80.000,00 para cada um dos três autores, totalizando R\$ 240.000,00 - Inconformismos das duas partes - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa da equipe médica envolvida (art. 14, § 4º, do CDC) - Conjunto probatório que apontou esse fato - Expert que não identificou erro na condução do tratamento médico prestado ao familiar dos autores, acometido com hemorragia subaracnóidea, porém destacou que o mau funcionamento de aparelho com cateter para controle de pressão arterial foi o responsável pelo quadro de embolia gasosa, isto é, entrada de ar na corrente sanguínea - Conclusão da perícia de que tal fato contribuiu para o óbito, pois se tivessem sido mantidos os parâmetros clínicos colhidos antes da utilização do aparelho poderia ter havido o seguimento das medidas terapêuticas indicadas - Perda de chance de melhora verificada - Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais - "Quantum" indenizatório majorado para a quantia de R\$ 120.000,00 para cada autor, totalizando R\$ 360.000,00 - Valor reparatório que deve observar a gravidade das consequências causadas pela ação ilícita, as condições econômicas das partes e a elevada confiança no atendimento do réu - Recurso dos autores acolhido em parte, desprovido o do réu.” (Apelação Cível nº [1108812-23.2017.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 30/05/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE, RECONHECENDO QUE É DA PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL USUCAPIENDO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA TITULARIDADE DOMINIAL DO IMÓVEL, QUE PASSOU A SER DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPESP), UMA AUTARQUIAL ESTADUAL. MODIFICAÇÃO DE DIREITO QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DO CPC/2015, ALTEROU A COMPETÊNCIA, QUE É ABSOLUTA. ACOLHIDA, NO BOJO DESTE RECURSO, A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, O QUE FAZ APLICAR A REGRA DO ARTIGO 64, PARÁGRAFO 4º., DO CPC/2015, MANTENDO-SE, POR ORA, A EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO INCOMPETENTE, ATÉ QUE AS ANALISE O JUÍZO COMPETENTE, PARA AS RATIFICAR OU NÃO. SENTENÇA QUE NÃO SE SUBMETE A ESSA REGRA LEGAL, DE MANEIRA QUE SE A DECLARA NULA, CESSANDO IMEDIATAMENTE TODA A SUA EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.” (Apelação Cível nº [1007641-05.2018.8.26.0224](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 30/05/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – PRELIMINARES - Pedido de deferimento da gratuidade processual – Rejeição em sede de agravo interno – Formulação de pedido de reconsideração, concomitantemente ao recolhimento do preparo – Conduta contraditória – Indeferimento da benesse – Pedido de decretação de sigilo em relação à petição de fls. 420/421 e seus respectivos documentos - Insustentabilidade, pois a regra é a publicidade do processo, inexistindo situação que justifique o sigilo – Documentos apresentados pela apelante que já foram protocolados sob a categoria "Documentos sigilosos", o que garante a preservação de suas informações em face de terceiros – MÉRITO - Coisa julgada material, decorrente de ação proposta pela requerente junto ao Juizado Especial Cível, com reconhecimento, naquela sede, da inexistência de relação jurídica entre as partes, e da ocorrência de fraude na contratação – Danos morais, todavia, não configurados na espécie, devido à inexistência de repercussões de maior relevo – A inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", não se confunde com apontamento em órgão de proteção ao crédito - Inocorrência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP, e de demonstração de excesso no ato de cobrança - A teoria do desvio produtivo, que implica na perda do tempo existencial da parte para a resolução de problema a que não deu causa, não possui, para sua caracterização, nexo de causalidade automático com o constrangimento ínsito ao dano moral – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1013158-62.2021.8.26.0037](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 18/05/23).

“TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BENS – Ação de indenização de danos materiais e morais c.c. pedido cautelar de sustação de protesto – Cumprimento perfeito do contrato – Ausência de demonstração de prejuízos materiais e morais, com exceção da multa fiscal aplicada por culpa das corréis – Sentença citra petita sanada em sede recursal – Necessidade de fixação de honorários de sucumbência em sede reconvenção – Recurso da autora provido em parte, e recurso da Sociedade de Advogados provido.” (Apelação Cível nº [1079073-05.2017.8.26.0100](#), Rel. Gil Coelho, j. 18/05/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ CONTIDA NO RESP. 1.405.386-SP. APRECIÇÃO DOS PEDIDOS SUCESSIVOS DA APELAÇÃO DA MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. CONTRATO DE CONCESSÃO. VEÍCULOS. LEI FERRARI. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA EMPRESA CONCEDENTE. POSSIBILIDADE. Analisa-se o argumento de que a declaração de nulidade da notificação sobre a resolução do contrato de concessão por culpa da ré não impedia o reconhecimento da resilição (rescisão unilateral) do mesmo. Argumento não apreciado nos embargos infringentes. Devolução da matéria à Turma julgadora da apelação, como determinado pelo STJ. Cabimento da resilição pretendida pela ré. Acolhimento do pedido sucessivo da apelação – fundamento já agregado na contestação (e sem

inovação recursal). Porém, o reconhecimento da resilição do contrato impõe apreciação dos pedidos considerados prejudicados na sentença. Logo, como consequência imediata do acolhimento da pretensão recursal sucessiva da ré (provimento parcial do seu recurso), são apreciados aqueles itens da petição inicial ligados ao artigo 24 da Lei Ferrari. Precedentes do STJ e TJSP. Acolhimento parcial desses pedidos formulados pela autora com determinação de apuração dos valores por liquidação de sentença por arbitramento, respeitando-se os critérios estabelecidos na lei especial e as peculiaridades do caso concreto (na identificação da data de apuração). Recurso da ré parcialmente acolhido com determinação. CONTRATO DE CONCESSÃO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE FATURAMENTO. INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE VENDA QUANDO VERIFICADOS DÉBITOS ANTERIORES DA CONCESSIONÁRIA. Analisa-se o argumento de alteração da forma de faturamento. Argumento não apreciado nos embargos infringentes. Devolução da matéria à Turma julgadora da apelação, como determinado pelo STJ. A ré apelante argumentou que a imposição de obrigação de fazer (incluindo-se entrega de coisa certa) imposta pela sentença traduzia uma insegurança no recebimento dos preços dos produtos faturas. Havia uma série de ações que tramitavam entre as partes. O prazo estipulado na sentença somente deverá ter eficácia, se a autora não estiver em débito com pedidos anteriores. Decisão em harmonia com o artigo 11 da Lei nº 6.729/79. Isto é, se ausentes débitos anteriores e diante da falta de contrato escrito, deveria prevalecer os termos da sentença que, ao que apurado nos autos, era praticado pelas partes. Todavia, se a autora atrasar os pagamentos de pedidos e faturas anteriores, poderá a ré apelante condicionar a entrega das motocicletas (e peças) de novos pedidos e faturamentos, mediante prévio pagamento (purgação da mora). Recurso da ré parcialmente acolhido. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. Examina-se o pedido de redução do valor da indenização dos danos morais, conforme determinação do STJ. A ré não trouxe fundamentos convincentes para redução daquele valor de R\$ 415.000,00, na época equivalente a 1.000 salários mínimos como indicado na sentença. O modo de agir da ré causou prejuízos extrapatrimoniais à autora, acusando-a de justa causa para encerramento do contrato de concessão. Publicação apressada de aviso em jornal de grande circulação (fl. 97). Não só a repercussão do fato danoso sobre a autora dimensionava aquele prejuízo à imagem, mas também o poder econômico da ré. A possibilidade da resilição (rescisão imotivada) do contrato de concessão não apagava ou excluía os efeitos da acusação de justa causa que se buscou dar, na notificação enviada, incluindo-se providências em relação ao faturamento dos produtos. A autora viu maculada suas imagens perante os consumidores, funcionários e sociedade da região de sua atuação – Sorocaba e demais localidades. Recurso da ré rejeitado. MULTA PROCESSUAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER CONTIDAS NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. AJUSTE À SITUAÇÃO CONCRETA. Na apelação (fl. 1584), a ré apelante alegou que o valor de cada multa processual revelou excessivo. Esse ponto será apreciado, complementando-se o julgamento da apelação, conforme determinação do STJ. A medida de apoio consistente na multa processual deve ser prevista, considerando-se a natureza da obrigação (fazer ou não fazer) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Multas processuais modificadas. Incidência da Súmula nº 410 do STJ. Recurso da ré parcialmente provido. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0068386-73.2009.8.26.0000](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 02/05/23).

“**AÇÃO REGRESSIVA.** Falta de interesse recursal da seguradora litisdenunciada para impugnar a procedência do pedido principal. Inocorrência. Litisdenunciada que contestou o pedido formulado pela autora, ocupando, portanto, o polo passivo da lide principal em litisconsórcio com a ré. Art.

128, caput e inciso I, do NCPC. Recurso interposto por um dos litisconsortes que aproveita ao outro nas questões de interesse comum e em razão da sua solidariedade passiva ao pagamento da indenização à vítima (art. 787 c/c o art. 265 do Código Civil). Art. 1.005 do NCPC. Preliminar rejeitada. Mérito. Transporte rodoviário de carga. Tombamento. Avaria. Dano ressarcido pela autora, seguradora, à dona da carga. Pretensão de reaver da ré, transportadora, o valor pago. Impossibilidade. Acidente causado por falta de peaço da carga no interior do baú. Contêineres recebidos lacrados pela transportadora ré, impossibilitando prévia vistoria em seu interior. Responsabilidade do transportador rodoviário excluída por inadequação da embalagem, imputável ao expedidor. Art. 12, II, da Lei 11.442/2007. Precedentes. Suposto agravamento do risco pela ré (parágrafo único) não provado, ônus da autora. Sentença reformada para rejeitar o pedido inicial. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1015078-81.2018.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 02/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA COM DETERMINAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA VÍTIMA DE *BULLYING*. AUTORA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. A ação de indenização fundada na omissão da ré para solução da situação de “*bullying*” contra a autora, no ambiente escolar. A autora portadora de necessidades especiais advindas da Síndrome Moebius. Prova de que, mesmo ciente, de que os outros alunos praticaram atos discriminatórios em face da autora, a ré se omitiu na prevenção e tratamento do problema. Vídeo que veiculou lamentável cena em que os demais alunos zombaram da aparência física da autora, utilizando-se de filtros de aplicativo de celular para alterarem os próprios rostos em alusão à última. Situação que se situou numa prática de Intimidação Sistemática (*Bullying*). Ré que não agiu para impedir ou alterar a marginalização, discriminação e ridicularização sofridas pela autora. Omissão descabida e que representou violação de direitos fundamentais e de normas previstas em diversas leis - Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), Lei nº 13.185/2015 (introduziu o “Programa de Combate à Intimidação Sistemática (*Bullying*)”). Ré que se limitou a suspender os alunos, diante do vídeo, que não se cuidava de um fato isolado, mas demonstrava, isto sim, uma prática de *bullying*. Tanto que o Ministério Público terminou por ajuizar ação civil pública para obrigar a ré a promover educação inclusiva, até então negada em favor da autora, a qual se viu compelida a mudar de escola. Defesa que alterou a verdade dos fatos, não só ao qualificar o fato como isolado, mas também ao negar o *bullying*. Danos morais configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento. Autora que teve frustrada a expectativa de ter um ambiente escolar saudável, inclusivo e integralmente adequado às suas necessidades. Valor da indenização de R\$ 30.000,00, que se revelou módico para as circunstâncias do caso concreto. Reconhecimento de litigância de má-fé, de ofício, na fase recursal. Ré que alterou a verdade dos fatos e apresentou recurso manifestamente protelatório. **Ação parcialmente procedente. Aplicação de multa processual de 9,5% sobre o valor da causa (atualizado) para sanção da litigância de má-fé da ré apelante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1001463-40.2018.8.26.0224](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 30/05/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DO POSSUIDOR – PRINCÍPIO DA 'SAISINE' – ESBULHO OCORRIDO – ALUGUÉIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. – Falecimento do possuidor – Transmissão imediata da posse aos sucessores – Ocorrência – Princípio da "saisine" – Ebulho praticado por terceiro – Ajuizamento de reintegração de posse – Cabimento - Aluguéis devidos que deverão ser apurados em liquidação de sentença, ante a ausência de parâmetros objetivos: – Por força do princípio da "saisine", a posse dos bens do "de cujus" se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento, cabendo, desde então, o manejo de ação de reintegração de posse para a defesa contra esbulho praticado por terceiro, devendo os aluguéis devidos desde o escoamento do prazo previsto na notificação serem apurados em liquidação de sentença, em razão da ausência de dados objetivos para a estipulação dos valores. RECURSO DAS RÉ S NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1095872-89.2018.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 10/05/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação declaratória e de reparação por danos materiais e morais – Improcedência – Golpe do falso sequestro da filha da demandante – Inconformismo desta – Cabimento – Transferência e saques realizados em decorrência desse golpe pela autora, que é nonagenária, chegando a ser indagada, por isso, pela funcionária do banco, ao efetuar tais operações, se se tratava de um golpe – Autora que, ademais, mantinha conta conjunta com sua filha, a qual não foi consultada a respeito pelo banco, assim como também a polícia, por ocasião destas operações – Transferência realizada em favor de terceiro e de valor relativamente expressivo (R\$ 20.000,00) – Falha do banco configurada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade do réu reconhecida, devendo, em face disso, ressarcir os danos materiais e morais suportados pela autora – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso provido para tanto.” (Apelação Cível nº [1000134-15.2022.8.26.0236](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 02/05/23).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Regressiva de Indenização. Transporte marítimo de coisas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Preliminares afastadas. Competência concorrente entre o domicílio da sede da Empresa Ré (CPC, art. 53, inc. III, "a") ou do local do fato (CPC, art. 53, inc. IV, "a"). Possibilidade de escolha pela Seguradora Autora. Legitimidade passiva configurada. A Empresa Ré efetuou o transporte da carga. Contrato de Seguro. Pedido de indenização paga em razão de avarias ocasionadas em mercadorias transportadas em contêiner perfurado. O comprovante de pagamento da indenização foi devidamente colacionado aos Autos. Prova pericial produzida por particulares tem valor probatório a evidenciar o nexo causal. Responsabilidade e obrigação de indenizar que subsistem. Apólice de seguro, Laudo de danos e comprovante de pagamento amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188). Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos pela Seguradora. Majoração do dano. Não cabimento, devido a observância de cláusula limitativa de responsabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [0023880-46.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 10/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DERIVADA DE DEBÊNTURES. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA E NEM A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA EXECUTADA PESSOA FÍSICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU DA PRESENÇA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2029354-36.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 10/05/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO SEGURO DE R\$ 5.000,00 QUE NÃO CONSTA DOS PEDIDOS INICIAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO CONHECIDA - VALIDADE DE MENSAGENS DE WHATSAPP COMO MEIO DE PROVA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO BANCO - INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO NÃO VERIFICADOS - PRIMEIRO CONTATO DA AUTORA PARA REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUE SE DEU EM MARÇO DE 2020 - ATRASO NA CONCLUSÃO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRAZO INFORMADO PELA GERENTE NÃO CUMPRIDO - CASA BANCÁRIA QUE DEIXOU DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA A CONSTRUTORA E PASSOU INFORMAÇÃO ERRADA A RESPEITO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR POR CONTA DO ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DE RIGOR - GERENTE QUE SOLICITOU POR ENGANO UMA VIA DO CONTRATO, EM VEZ DE TRÊS, DEVENDO O BANCO ARCAR COM AS DESPESAS DA SEGUNDA REMESSA, A QUAL OCORREU POR SUA CULPA - DÉBITO DE FINANCIAMENTO CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA, DEVENDO SER DEVOLVIDO O VALOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACOTE CONTRATADO PELA DEMANDANTE LHE FORNECIA TEDS E DOCS ILIMITADOS - COBRANÇAS DEVIDAS - CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO NÃO COMPROVADA - CASA BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU OS CONTRATOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO INCABÍVEL - MÁ-FÉ DA CASA BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMOROU MAIS DE 06 MESES PARA APROVAR O FINANCIAMENTO DO APARTAMENTO - AUTORA QUE POR MESES ENTROU EM CONTATO COM O BANCO PARA RESOLVER OS DIVERSOS PROBLEMAS OCASIONADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS SEM SUCESSO - PERDA DO TEMPO ÚTIL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031244-29.2020.8.26.0001](#), Rel. Carlos Abrão, j. 10/05/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - ACIDENTE NA VIA FÉRREA RESULTANDO NO ÓBITO DO FILHO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA, ATIVA OU OMISSIVA, DA REQUERIDA E O EVENTO DANOSO - PETIÇÃO INICIAL QUE SEQUER INDICA QUAL SERIA A ALEGADA NEGLIGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ISENTA A PARTE DE APRESENTAR AO MENOS INDÍCIOS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITAM RESPONSABILIZAR A PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO - VÍTIMA ENCONTRADA NA FAIXA DE DOMÍNIO, HÁ CERCA DE 150 METROS DA ESTAÇÃO - NENHUMA INFORMAÇÃO DE MURO QUEBRADO, CERCA ROMPIDA OU FALHA NA DELIMITAÇÃO QUE GUARNECE A VIA - ACIDENTADO MAIOR E CAPAZ, QUE SABIA DOS RISCOS DE CAMINHAR NA ÁREA DA VIA FÉRREA - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO, CONCLUINDO-SE PELO SUICÍDIO - FATOS OCORRIDOS QUANDO JÁ ESTAVA ANOITECENDO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO

DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1036953-68.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 10/05/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE MARÍTIMO. EXTRAVIO DA VIA ORIGINAL DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE (BILL OF LANDINGG). PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA EQUIVALENTE A 150% DO VALOR DA MERCADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. A DESPEITO DE O ART. 54, DA IN/RFB 680/2006 EXIGIR APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE, O ART. 18, § 2º, INCISO I, ITEM 2, ALÍNEA "C", DISPÕE QUE NÃO É NECESSÁRIA A SUA EXIBIÇÃO, "NOS DESPACHOS DE MERCADORIA ACOBERTADA POR CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE)". ADEMAIS, O PAGAMENTO DO FRETE E TITULARIDADE DA MERCADORIA RESTARAM INCONTROVERSOS. ALÉM DISSO, A CONTRATAÇÃO SE DEU COM CLÁUSULA DE NÃO NEGOCIABILIDADE, O QUE IMPEDE O ENDOSSO A TERCEIROS. RETENÇÃO DA CARGA INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027270-07.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 10/05/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE IMPLICA EM IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO QUE NÃO VINGA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EMBARGANTE SOBRE A PENHORA, CONSTATADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO EMBARGANTE E POSTERIOR ALIENAÇÃO DECLARADAS INEFICAZES POR DECISÕES JUDICIAIS HÁ MUITO PROFERIDAS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO CABAL DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DO LEILÃO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 843, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO, REVOGADA A LIMINAR RECURSAL.” (Agravo de Instrumento nº [2052164-05.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 10/05/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, IRREGULARIDADE NA RESTAURAÇÃO DOS AUTOS E NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. QUESTÕES APRECIADAS ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (Agravo de Instrumento nº [2054235-77.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 10/05/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Declaratória e Indenizatória – Operações bancárias – Empréstimo e transferência de valores via "Pix" realizados durante sequestro - Sentença de Improcedência – Insurgência da Autora que prospera – Ação criminosa, "modus operandi" dos criminosos e prejuízo incontroversos – Sequestradores que se valem de grave ameaça para obrigarem a formalização de operações financeiras ilícitas – Fator, por si só, suficiente para a declaração da inexistência e nulidade dos negócios jurídicos firmados - Sequenciais transferências de valores - Transações que destoavam do perfil da Requerente – Operações completamente divergentes da normalidade – Falha na segurança do Requerido verificada – Dever de indenizar consubstanciado no artigo 14,

"caput", do CDC, e Súmula nº 479, do E. STJ – Danos materiais devidamente comprovados – Dever de ressarcir inerente – Danos morais – Configuração – Especificidades do caso concreto, amplitude do prejuízo sofrido e origem e gravidade do crime que devem ser sopesados - Fixação da indenização em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – Pertinência do valor, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as especificidades do caso concreto – Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para se julgar procedentes os pedidos da Autora, declarar inexigíveis os débitos oriundos da ação dos criminosos, e condenar o Banco Réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais configurados." (Apelação Cível nº [1023199-17.2022.8.26.0114](#), Rel. Penna Machado, j. 31/05/23).

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação Condenatória – Representação Comercial – Resolução contratual imotivada - Sentença de Improcedência – Manutenção – Preliminar – Nulidade da r. Sentença – Não verificação – Suposta cópia do teor do r. "decisum" declarado nulo anteriormente – Inocorrência – Reprodução apenas dos fatos inalterados Irrelevância – Análise efetiva das novas provas produzidas, e novos fatos processuais relevantes – Mérito – Violação parcial do princípio da dialeticidade – Insurgência analisada com ressalvas – Prova testemunhal que não esclarecem o teor do negócio jurídico firmado – Desconhecimento do teor do Contrato – Inverossimilhança – Assinatura digital devidamente lançada em seu Instrumento – Impugnação a seus termos meramente genérica – Requerente que atuava com mera revendedora da Empresa Requerida – Inexistência de provas a demonstrarem relação contratual diversa – Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1075383-29.2021.8.26.0002](#), Rel. Penna Machado, j. 31/05/23).

"APELAÇÃO - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Irresignação do autor postulando a reforma da r. sentença – Cabimento – Autor impedido de embarcar por apresentar teste PCR negativo com 72 horas de antecedência do embarque, sob alegação da ré de que a regra geral seria de 72 horas, porém para voos partidos da Etiópia deveria ser apresentado com antecedência de 48 horas – Inadmissibilidade – Não cumprimento do dever de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC – Falha na prestação de serviço configurada - Autor que faz jus aos prejuízos materiais comprovados – Demandante que faz jus, ainda, à reparação por danos morais postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador - Quantificação – Montante que deve ser fixado com discricionariedade pelo julgador – Arbitramento no importe de R\$ 5.000,00 - Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda corré – Cabimento – Apesar de ser empresa intermediadora de compra de passagens, não restou comprovada a contração da segunda ré para realizar a intermediação – Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1004111-34.2022.8.26.0068](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 31/05/23).

"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS - NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS PARA OBRA - EMPREITADA MISTA FIRMADA ENTRE A EXECUTADA E EMPREITEIRA QUE NÃO INTEGRA O FEITO - BENEFÍCIO DE FATURAMENTO DIRETO, EM NOME DA EMBARGANTE, DOS PEDIDOS DE MATERIAIS DA SUBCONTRATADA - COMUNICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIMITE DE COMPRAS À EMBARGADA NÃO COMPROVADO - PAGAMENTOS ANTERIORES SEM

QUESTIONAMENTO OU RESISTÊNCIA - LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA EXEQUENTE DE QUE PODERIA FATURAR O PEDIDO REMANESCENTE DIRETAMENTE À DONA DA OBRA - TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.” (Apelação Cível nº [1000530-34.2022.8.26.0319](#), Rel. Carlos Abrão, j. 31/05/23).

“**APELAÇÃO** – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Procedência – Ilegitimidade passiva arguida pela agência de viagem corretamente afastada - Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Impossibilidade de utilização das passagens - Falha na prestação de serviço configurada – Prejuízos materiais comprovados em relação aos gastos com a aquisição da passagem - Ressarcimento devido – Demandante que também faz jus à indenização por danos morais, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1003816-17.2022.8.26.0223](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 31/05/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SUB-FRANQUIA C.C. INDENIZATÓRIA** - Falta de fundamentação no julgado a respeito da justificativa para a condenação da corré Europcar às indenizações pretendidas - Inexistência - Imputação de prática de atos próprios pela franqueadora que serve de motivo para atribuição de responsabilidade solidária, questão expressamente analisada na sentença vergastada - Vínculo estabelecido entre as autoras apenas com a corré EC-BR, franqueada-master da Europcar para locação de automóveis - Rescisão de contrato havido entre as corrés que se deu licitamente por ausência de pagamento dos royalties, situação reconhecida em demanda anterior onde figuraram como partes todos os aqui litigantes - Encerramento do vínculo principal ou originário que importa na rescisão das sub-franquias - Impossibilidade de reconhecimento de solidariedade entre a franqueadora inocente e sua master-franqueada em relação aos eventuais prejuízos suportados pelas requerentes - Solidariedade que não se presume e decorre apenas de lei ou contrato, situações estas não verificadas nos autos - Data de encerramento dos vínculos de sub-franquia das apelantes que segue a rescisão da franquia principal, esta ocorrida em 23-03-2007 - Despicienda a reanálise do laudo pericial diante do acolhimento integral do pedido autoral em face da corré EC-BR, em virtude da revelia desta parte - Ausência de prejuízo aos recorrentes neste ponto - Apelação desprovida e majorada a honorária sucumbencial devida pelas requerentes ao patrono da corré Europcar, de dez para treze por cento sobre o valor da causa, em virtude do trabalho adicional desenvolvido na esfera recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).” (Apelação Cível nº [0182441-91.2010.8.26.0100](#), Rel. Mendes Pereira, j. 09/05/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS.** Apelação anteriormente julgada que anulou, de ofício, a sentença de parcial procedência da ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, a fim de determinar o retorno do feito à E. Primeira Instância e ser designada audiência para oitiva da testemunha Ana Paula, observado o disposto no artigo 455, § 5º, do Código de Processo Civil, com subsequente prolação de novo decisum e julgou prejudicado o recurso da ré. NOVO JULGAMENTO. Improcedência da ação. Apelo dos autores. JUNTADA DO INQUÉRITO POLICIAL. Insurgência dos autores com relação à juntada

posterior de inquérito policial. Admissibilidade. Patrono da ré que, em audiência, requereu a juntada de cópia do inquérito policial para fins de comprovação do seu respectivo arquivamento, em consonância com a manifestação do Ministério Público no sentido de ausência de elementos a demonstrar abusos praticados pelos seguranças da ré. Pedido deferido pela juíza a quo. Observância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Civil. ATUAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA DO METRÔ EM RAZÃO DE COMÉRCIO IRREGULAR NO INTERIOR DAS COMPOSIÇÕES, OU EM SUAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS. Liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, prevista no artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, que é sujeita a limitações. Atividade comercial no interior das composições ou em suas dependências que não é permitida, em conformidade com o Decreto Federal nº 1.832/1996. Intervenção de agentes, para coibir o comércio irregular, que se mostrou necessária e não excessiva, frente à resistência dos autores contra ação legítima dos prepostos da ré. Procedimento que se pautou por razoabilidade e proporcionalidade na situação vivenciada. Prova testemunhal que confirmou a atividade irregular recorrente dos autores na estrutura da prestadora do transporte coletivo. Laudo pericial que atesta a ausência de lesão corporal no autor, a justificar, no contexto probatório, conclusão de não haver excesso na atuação do agente de segurança. Ausência de ilícito. Exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, I, do Código Civil. Autores que não comprovaram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. DANO MORAL. Inocorrência. Atuação legítima e não excessiva para fazer cessar a prática de atividade ilegal, que também tem o cunho educativo de desestimular novos ilícitos. Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1039189-64.2020.8.26.0002](#), Rel. Jairo Brazil, j. 09/05/23).

“AÇÃO MONITÓRIA - Cobrança de sobrestadia – Sentença de procedência – Recursos das rés. RECURSO DA RÉ ABOISSA – Alegação de inépcia da inicial diante da ausência de prova escrita e memória de cálculo a instruir a monitoria – Impossibilidade - Autora que comprova a existência da dívida, mediante a juntada de faturas emitidas (invoices), e-mails confirmando a cobrança, além de memória de cálculo - Prova escrita apta a ensejar o direito de exigir o pagamento de quantia certa – Aplicação do artigo 700, do CPC – Legitimidade passiva da ré Aboissa configurada, por ser intermediadora, operacionalizando toda a negociação entre a parte autora (Newport) e a ré Vale Rio, desde o início, gerando a sobrestadia em discussão – Conjunto probatório suficiente a demonstrar que a ré Aboissa assumiu a negociação e pagamento da sobrestadia em discussão, solicitando inclusive o cancelamento da cobrança em face da ré Vale Rio - Comprovação nos autos que houve a cobrança da sobrestadia através de e-mail, sendo que o preposto da ré Aboissa, Sr. Felipe, não se insurgiu com relação aos valores, sendo que somente engendrou esforços para realizar negociação das faturas com a parte autora, através de encaminhamento de novos clientes, a fim de ser abatido o saldo da dívida – Responsabilidade solidária evidente, uma vez que a ré Aboissa assumiu a responsabilidade pela negociação e pagamentos dos valores relativos a sobrestadia cobrados nesta ação – Negociação ao final, que restou infrutífera, ensejando a cobrança através da presente ação – E-mails apresentados nos autos que demonstram que, em razão da negociação realizada pelo Sr. Felipe, houve abatimentos pertinentes da dívida em discussão - Ausência de qualquer documento probatório nos autos, de isenção de todo o período que o produto ficou armazenado nos containers da parte autora, antes do embarque (pré-demarruge) – Ré que não nega os serviços prestados, nem ao menos apresenta qualquer insurgência quanto ao e-mail de cobrança recebido com relação as faturas em discussão – Valores devidos, nos termos iniciais - Honorários recursais – Sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DA RÉ VALE RIO –

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Alegação de recurso extemporâneo – Não acolhimento – Prazo recursal que deve observar 15 dias úteis, a partir da publicação da sentença – Inteligência dos artigos 219 e 224, §3º, do CPC – PRELIMINARES EM RECURSO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Não acolhimento – Ação ajuizada na sede de uma das rés – Aplicação do artigo 46, §4º, do CPC – Preliminar rejeitada – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Não acolhimento – Prova escrita apresentada nos autos, que se mostra hábil a instruir a presente ação monitória – Invoices que demonstram os valores, com data de início e fim da sobrestadia, sendo apresentado demonstrativo apontando o débito no valor total de U\$ 85.830,00, o equivalente a R\$ 192.873,07 - Pressupostos preenchidos - Artigo 700, §2º, do CPC – Preliminar rejeitada – ILEGITIMIDADE ATIVA – Não acolhimento – Ação ajuizada por filial da empresa Newport Containers Inc, a qual fez a emissão dos invoices em discussão - Filial que tem a natureza de estabelecimento secundário nos termos do art. 969 do Código Civil – Precedentes – Legitimidade ativa configurada – Preliminar rejeitada - MÉRITO – Conjunto probatório dos autos que demonstra a dívida em discussão, através dos invoices, memória de cálculo e e-mails, sendo hábil para instrução da presente monitória – Provas que foram amplamente oportunizadas às partes, inclusive com oitiva de testemunhas - Recorrente que não apresentou provas nos autos para desconstituir a dívida em discussão – Aplicação do artigo 373, II, do CPC – Ausência de comprovação de que houve isenção das sobrestadias pela parte autora e de novação da dívida – Valores apresentados na inicial que devem permanecer, não sendo comprovada cobrança excedente por parte da autora apelada – Não aplicação da repetição do indébito, visto que a cobrança mostra-se em termos – Cotação do dólar que pode ser facilmente obtida em sites oficiais - Honorários recursais – Sentença mantida – Recurso não provido. DISPOSITIVO – Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1044450-12.2017.8.26.0100](#), Rel. Achile Alesina, j. 09/05/23).

“**DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL** – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS – Contratação, pelo autor, de transportes com volume inferior às dimensões dos bens a serem transportados – Autor que tinha a opção de contratar transporte adicional, conforme cláusula expressa do pacto – Ré que, apesar de iniciados os trabalhos, não os finalizou diante da impossibilidade de armazenamento das mercadorias, em razão da divergência de dimensões – Autor que preferiu a contratação doutra empresa, em inobservância à teoria duty to mitigate the loss (Enunciado 169 CJF/STJ, III Jornada de Direito Civil) – Provas coligidas que não evidenciam falha na prestação dos serviços da ré – Improcedência da ação que se mantém – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022521-15.2020.8.26.0003](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 23/05/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial advindos de sucessão empresarial). Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2093731-50.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 09/05/23).

“AÇÃO RESCISÓRIA – Excesso de prazo decorrente da excepcional situação de pandemia, com suspensão de andamentos de processos físicos – Situação justificada - Preliminares de inépcia da inicial, carência da ação, por falta de interesse processual, e decadência – Afastadas – Decisão monocrática decorrente do AI nº 7.399.316-9, como motivo para a negativa de seguimento, posto já ter sido a matéria concernente aos cálculos apreciada anteriormente, sobre ela incidindo a preclusão – Ofensa a coisa julgada e fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos – Cabimento – Inteligência do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC/2015 - Desconstituição da decisão rescindenda – Necessidade - Conversão do julgamento em diligência, por se entender que houve desarmonia dos cálculos apresentados pelo credor e os critérios fixados pelo Tribunal - Laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, em estrita observância às determinações contidas no v. acórdão proferido nos embargos à execução - Correção de erro material na evolução do débito - Valores corretos apurados no laudo retificado, com base no mencionado acórdão proferido nos autos dos embargos à execução – Cálculos elaborados pelo perito judicial homologados - Inconsistência ou desacerto do laudo, não demonstrados – Ação rescisória julgada procedente.” (Ação Rescisória nº [0265950-26.2010.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 08/05/23).

“AÇÃO RESCISÓRIA – Desistência manifestada pelo autor após a apresentação da contestação - Réu que não aquiesce ao pedido - Impossibilidade de homologação (CPC, 485, § 4º) - Pretensão fundada em violação de norma jurídica (Tema 466 do C. STJ) – V. Acórdão rescindendo que, mesmo sem se referir aos recursos especiais representativos da controvérsia, analisou com precisão a responsabilidade da instituição financeira para concluir, de acordo com o livre convencimento e interpretação da Turma Julgadora, com base no conjunto fático-probatória, pela manutenção da improcedência - Inocorrência de violação manifesta da ordem jurídica ou de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC – **AÇÃO IMPROCEDENTE.**” (Ação Rescisória nº [2231094-50.2020.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 08/05/23).

“DEMANDA RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. Alegações de manifesta violação à norma jurídica, de que o julgado está fundado em falsidade, em simulação, em erro de fato e de que foram obtidas novas provas que alterariam o desfecho da controvérsia. Eivas inexistentes no v. acórdão objeto do pedido. 1. Inexistência de violação aos arts. 17 e 18 do C.P.C. Pretensão de reexame de provas. Inadmissibilidade. 2. Alegações de que o julgado está fundado em instrumentos contratuais em que ocorrida falsificação de assinatura e de que surgiram novas provas que demonstrariam tal falsidade. Rejeição, já que o acórdão não está fundado nessa suposta prova, mas sim na validade dos contratos de comodato e do pedido de rescisão (notificação extrajudicial). 3. nulidade dos contratos de comodato. ERRO DE FATO. QUESTÃO QUE FOI EXPRESSAMENTE APRECIADA. Rejeição. 4. Alegações de invalidade da procuração outorgada em 1987 e de nulidade dos contratos de comodato por ausência de discriminação dos imóveis que constituem seu objeto. Rejeição, por estarem cobertas pela preclusão. Alegações que deveriam ter sido deduzidas na demanda de reintegração de posse. 5. Demanda julgada improcedente.” (Ação Rescisória nº [2178754-61.2022.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 08/05/23).

“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo pela satisfação da dívida. Inconformismo do credor em relação aos consectários legais. Pretensão de suspensão do feito até o julgamento do Tema 677 pelo E. STJ. Impossibilidade. Cálculos da exequente acolhidos pelo Juízo, que definiu os critérios da correção monetária e dos juros de mora em relação ao saldo remanescente. Agravo interposto à época julgado prejudicado, em razão de pedido de desistência formulado pela própria apelante. Preclusão da matéria reconhecida. Além do mais, embora o repetitivo tenha sido apreciado pela Corte Superior, ainda não transitou em julgado. Aplicação do entendimento vigente. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025882-62.2015.8.26.0602](#), Rel. Paulo Alcides, j. 24/04/23).

“APELAÇÃO. Embargos à execução opostos, separadamente, por dois executados. Apensamento e julgamento conjunto. Sentença una. Parcial procedência, com extinção da execução em relação a um dos executados por reconhecimento de ilegitimidade passiva. Recurso do exequente-embargado. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação válida para apresentação de impugnação nos dois feitos. Não ocorrência. Intimação regular do patrono então constituído. Interpretação equivocada quanto aos termos da decisão. Juntada de substabelecimento, com designação de novo patrono, que não condiciona a reabertura de prazos, tampouco altera a fluência daqueles já iniciados. O patrono substabelecido recebe o processo no estado em que se encontra, de modo que, a partir do momento em que os poderes lhe foram transferidos, passa a ter pleno acesso aos autos para, se o caso, postular o que de direito. Ilegitimidade passiva de um dos embargantes suscitada em ambos embargos. Extinção da execução em relação a ele. Medida acertada. Tese que, em razão do julgamento conjunto, reflexamente, foi analisada nos embargos opostos por outrem, mas que neles não comportava apreciação à luz do disposto no art. 18 do CPC. Medida que, no entanto, não causou prejuízo algum ao apelante, porquanto houve confissão do débito pelo coexecutado, emissor dos cheques. Execução fundada em cheques emitidos pelo outro embargante, quem não nega o débito. Procedência parcial desses embargos mantida. Responsabilidade solidária. Descabimento. Relação jurídica de compra e venda de bovinos, com emissão de nota fiscal e alegação de entrega na propriedade daquele, que não se estende aos títulos objeto da execução, cabendo ao embargado, se necessário e em relação a ele, valer-se do processo de conhecimento para buscar a satisfação de seu crédito. Atribuição da sucumbência que comporta correção. Sentença reformada nesse ponto. Art. 85, §11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000572-06.2021.8.26.0356](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 08/05/23).

“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo pela satisfação da dívida. Inconformismo do credor em relação aos consectários legais. Pretensão de suspensão do feito até o julgamento do Tema 677 pelo E. STJ. Impossibilidade. Cálculos da exequente acolhidos pelo Juízo, que definiu os critérios da correção monetária e dos juros de mora em relação ao saldo remanescente. Agravo interposto à época julgado prejudicado, em razão de pedido de desistência formulado pela própria apelante. Preclusão da matéria reconhecida. Além do mais, embora o repetitivo tenha sido apreciado pela Corte Superior, ainda não transitou em julgado. Aplicação do entendimento vigente.

Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025882-62.2015.8.26.0602](#), Rel. Paulo Alcides, j. 24/04/23).

“**APELAÇÃO** - Embargos de devedor – Notas promissórias – Alegação de inexistência de relação jurídica – Reconhecimento da autenticidade das assinaturas lançadas nos títulos de crédito – Partes que se valeram de talonários de notas promissórias, usualmente utilizados, no passado, nas transações negociais - Ordinário aproveitamento de um modelo pré-impresso, adquirido em período que a moeda corrente era diversa e, inclusive, o século diverso, o que, por si só, não invalida o documento – Perícia que constatou a alteração do padrão de assinatura do embargante com o passar dos anos – Firma aposta nos títulos em discussão que se assemelha à utilizada pelo devedor em período anterior a 2003 – Ação executiva ajuizada no ano de 2018 – Lapso prescricional de 3 anos – Art. 77 c.c. art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Prescrição há muito verificada – Procedência dos embargos que se impõe – Decisão reformada – Extinção da execução decretada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1055100-53.2019.8.26.0002](#), Rel. Ademir Benedito, 08/05/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Concurso singular de credores – Decisão que, revendo a anterior, deferiu o ingresso de terceira interessada no feito – Pleito de reforma do decisum, para afastamento da instauração do concurso de credores – Irresignação que comporta acolhimento – Decisão anterior sobre o tema já proferida nos autos, e que restou irrecorrida – Direito disponível, a cujo respeito se operou a preclusão, ante a não impugnação específica em momento processual oportuno – Inteligência dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2260347-15.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 22/05/23).

“**APELAÇÃO**. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação de danos morais. Ação procedente. Negativa de contratação. Falha na prestação do serviço caracterizada. Ausência de realização de perícia grafotécnica em razão do não pagamento dos honorários periciais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Valores descontados a título do contrato declarado inexistente. Restituição é em dobro quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021, conforme Tema 929/STJ (EAREsp 676.608) e de acordo com a modulação de efeitos. Medida que importou na redução do benefício previdenciário. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa. Precedentes. Indenização minorada para R\$ 10.000,00 de acordo com o pedido da parte autora. Compensação de créditos autorizada diante da prova de que foi creditada a quantia do empréstimo em favor da parte autora. Não configurada a "amostra grátis", que fica expungida da r. sentença. Reforma parcial da r. sentença. Recurso da ré provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1000310-72.2022.8.26.0210](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 22/05/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Decisão que rejeitou a denúncia à lide – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada – Não preenchimento dos requisitos legais a autorizar a denúncia da lide - Inteligência do art. 125, do CPC – Relação de consumo entre o consorciado excluído e a Administradora que torna incabível a intervenção de terceiros (art. 88 do CDC) – Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2098470-32.2023.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 22/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Inversão do ônus da prova – Impossibilidade - Ausência de verossimilhança - Alegação de demora para a conclusão de financiamento imobiliário, dando causa a aumento de juros e necessidade de nova proposta de financiamento – Na hipótese, a requerente pleiteou financiamento de imóvel que já era financiado por outro agente financeiro, havendo a necessidade de anuência do interveniente quitante – Maior prazo para a concretização da operação – Logo que baixado o gravame da alienação fiduciária que existia sobre o bem, a autora logrou celebrar o contrato de financiamento – Ausência de demora atribuível aos réus, no caso – Vício na prestação de serviços não caracterizada – Precedentes deste E. TJSP – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1013556-56.2017.8.26.0196](#), Rel. Fábio Podestá, j. 22/05/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de unidade condominial em nome de pessoa jurídica – Posterior cessão de direitos e obrigações em favor de seu sócio administrador – Repactuação do prazo de vencimento da última parcela e da forma de pagamento para financiamento imobiliário – Inviável o acolhimento de consolidação do saldo devedor em R\$1.600.000,00, pois, embora as partes tenham concordado com a prorrogação do vencimento da última parcela do contrato, não restou demonstrada qualquer pactuação neste valor – A prorrogação do vencimento da última parcela nada disciplinou sobre a cobrança de juros, multa e correção monetária – Manutenção do saldo devedor em R\$1.740.550,48, importância aceita nas tratativas extrajudiciais por ambas as partes – Astreintes – Atendimento à determinação judicial no prazo assinalado – Responsabilidade da ré mantida, haja vista que apenas com a baixa da hipoteca houve a liberação do imóvel para financiamento junto à instituição financeira – Danos materiais – Ainda que a última parcela tivesse sido quitada, conforme previsão contratual, a entrega das chaves e respectiva imissão na posse no bem somente se dariam após a emissão do habite-se – DANO MORAL – Inocorrência, na hipótese – Ausência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora – Lesão extrapatrimonial não comprovada – A taxa condominial não pode ser cobrada antes da efetiva imissão na posse – Entendimento do C. STJ – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal recíproca - Art. 85, § 11, do CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1043077-67.2022.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 22/05/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. 1. A autora alega que detém direitos sucessórios sobre o imóvel objeto da lide e que entregou o bem aos cuidados do requerido, oportunidade em que ele passou a ser locado a terceiros. A prova dos autos revela que o imóvel foi entregue ao requerido a título de comodato. Notificado, o requerido descumpriu o dever de restituição, tornando-se precária sua posse. Não pode ser acolhida a alegação de que o requerido adquiriu o bem por contrato verbal. A transmissão entre vivos de bem imóvel exige escritura pública. Inteligência do art. 108 do CC. 2. Prescrição. Não ocorrência. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reintegração de posse, tratando-se de contrato de comodato, se inicia com a notificação para desocupação, que, no presente feito ocorreu em 07/01/2019. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004844-58.2019.8.26.0309](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 22/05/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUTORA VÍTIMA DE ACIDENTE NO INTERIOR DE MICRO-ÔNIBUS. LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL, NECESSIDADE DE SE SUBMETTER À INTERNAÇÃO E A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM INCAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. APELOS DA TRANSPORTADORA, DA SEGURADORA E DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA COM A TRANSPORTADORA E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E ADMISSÃO DE REGIME DIFERENCIADO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS PARA A MUNICIPALIDADE.” (Apelação Cível nº [1063635-12.2019.8.26.0053](#), Rel. Alberto Gosson, j. 20/04/23).

“AÇÃO COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E TUTELA DE URGÊNCIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (LITISPENDÊNCIA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO, PREVENTOS E JÁ JULGADOS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1116610-59.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 04/05/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS URBANO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. Em acidente decorrente de colisão de veículos, não há culpa exclusiva do passageiro que sofreu as lesões. Ainda que o acidente não seja de grandes proporções e somente o requerente tenha se lesionado em um ônibus com várias pessoas, não há culpa exclusiva do passageiro e muito menos o afastamento da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte. 2. Responsabilidade objetiva do transportador que torna desnecessária a apuração da culpa pelo acidente (do motorista do ônibus ou do motorista do veículo colidente) (art. 735, CC, e Súmula 187 do E. STF). 3. Queda no interior de ônibus que impôs pronto atendimento médico, onde foi constatada fratura óssea (rádio distal esquerdo), com tratamento por imobilização de gesso e recomendação de fisioterapia, afastando o requerente de suas atividades laborais por mais de 30 dias. 4. Danos materiais não comprovados. 5. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R\$ 12.000,00. R. sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013898-52.2021.8.26.0576](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 04/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INCLUIU NA ORDEM DE ARRESTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS AS PESSOAS FÍSICAS REQUERIDAS NOS AUTOS DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO POLO PASSIVO E DE DESCONSIDERAÇÃO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS IGUALMENTE NO POLO PASSIVO. BANCO EXEQUENTE QUE TROUXE FARTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUE HÁ INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS ENTES MORAIS E NATURAIS ENVOLVIDOS, DE MODO A JUSTIFICAR A MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. CONSIDERAÇÃO DE QUE OS AGRAVANTES JÁ PODERIAM TER SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DA CONTRAPROVA OU AO MENOS SE REPORTAR

PONTUALMENTE SOBRE OS FATOS ALEGADOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA MINUTA RECURSAL, O QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2294014-89.2022.8.26.0000](#) e Agravado de Instrumento nº [2294074-62.2022.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 04/05/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que determinou a suspensão do incidente até que outras pesquisas de bens sejam levadas a efeito e que resultem infrutíferas – Descabimento – Suficientes tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas ou de improvável sucesso – Débito exequendo que supera a cifra de R\$ 11.000.000,00 – Esgotamento patrimonial do devedor que é recomendável em caso de pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, em razão da excepcionalidade da medida, mas não constitui requisito legal à instauração do incidente – Suspensão determinada que não encontra amparo legal – Necessidade de apreciação do pedido de instauração do incidente à luz do disposto no § 4º do art. 134 do atual CPC – Decisão reformada – Agravado provido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2206677-62.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 10/05/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Liquidação de sentença – Decisão que acolheu o laudo pericial, tendo tornado líquida a condenação – Inconformismo da ré apelante baseado na suposta ausência de documentos indispensáveis à quantificação do prejuízo material alegado pela coautora – Descabimento – Matéria já enfrentada por este colegiado quando do julgamento da apelação interposta pela coautora da sentença que extinguiu o processo justamente com amparo na ausência dos aludidos documentos – Suficiência dos documentos existentes nos autos principais para a realização da prova pericial já determinada e concluída – Insistência da ré em tese repetidamente afastada por decisões transitadas em julgado que beira à má-fé processual – Mantida a decisão que fixou os lucros cessantes em R\$ 20.411,13, atualizados até abril de 2021 – Apelo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [0003789-82.2008.8.26.0048](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 10/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bens não localizados – Pedido de expedição de ofícios ao CCS (Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) – A Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a fins específicos – Descabido, assim, seu emprego na espécie – De outro lado, cabível a pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) – Informações fornecidas por meio de intervenção judicial – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2014755-92.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 10/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Parte autora que foi vítima de golpe conhecido "SIM SWAP", consistente em ativação do número da vítima em chip em branco, o que permite a recuperação de senhas e acesso a aplicativos instalados – Terceiros fraudadores que lograram acessar o aplicativo da instituição financeira, instalado no celular da parte autora e realizar movimentações bancárias – Falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia reconhecida,

bem como da instituição financeira que disponibiliza a plataforma – Responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso sofrido pelo usuário – Aplicação da teoria do risco da atividade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso improvido, com majoração dos honorários recursais (art. 85, parágrafo 11º, do CPC).” (Apelação Cível nº [1002576-50.2022.8.26.0010](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 10/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Realização de transferência não reconhecida pelo autor – Prova produzida, aliada à revelia do Banco do Brasil, que comprovou que a instituição financeira falhou no monitoramento de transação que foge ao perfil do autor – Banco C6 que não demonstrou ter tomado as devidas cautelas quando da abertura da conta por parte do destinatário da transação fraudulenta (possível falsário), em decorrência da ausência de dados suficientes para aferição da segurança da abertura de conta que foi determinante, preparatória e meio para a prática dos fatos imputados – Aliás, parte do valor só foi recuperado em razão das providências que o próprio autor teve que tomar junto às instituições financeiras - Falha na prestação do serviço de ambas as requeridas – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Condenação solidária na devolução do montante indevidamente transferido, abatendo-se o valor recuperado pelo autor, com incidência de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação – Ação procedente – Ônus da sucumbência a cargo das requeridas – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1079743-70.2022.8.26.0002](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 10/05/23).

“APELAÇÃO. Ação cautelar. Inexigibilidade de crédito lançado em duplicata. Cobrança de débito oriundo de contrato de prestação de serviços de armazenamento de dados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz, destinatário da prova, o qual tinha elementos suficientes para realiza o julgamento antecipado. Preliminar rejeitada. Mérito. Ausência de boa-fé objetiva. Falta do dever de informação. Autora que foi induzida em erro ao contratar serviços de armazenamento de dados, o que lhe gerou maiores despesas. Sentença mantida nesse ponto. Enriquecimento ilícito. Dever de pagar o valor pelos serviços, efetivamente, prestados, a ser apurado em liquidação, levando-se em conta o valor praticado pela média de mercado. Sentença reformada nesse ponto. Honorários sucumbenciais preservados. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1077118-94.2021.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 10/05/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de compra e venda de ações e outras avenças. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Preliminar afastada. Alegação de ausência de certeza e liquidez do título executado, bem como da multa moratória, em razão da existência de valores a serem compensados. Fato que não descaracteriza a liquidez e certeza do título executivo em testilha. Débitos a serem compensados que não são decorrentes de dívidas líquidas e vencidas. Inteligência do art. 369, CC. Legitimidade do título não impugnada. Título executivo que apresenta certeza e liquidez. Sentença confirmada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1018905-32.2020.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 10/05/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. Sentença de procedência. Declarada inexigibilidade do débito e fixada condenação por dano moral em R\$8.000,00. Inconformismo do réu. Apelação. Recurso adesivo da autora. Réu que trouxe aos autos faturas que provam a efetiva utilização do cartão pela autora. Prova de pagamento até o mês

de abril de 2021. Inadimplemento demonstrado. Réu que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do CPC/2015. Débito comprovado e exigível. Anotação regular. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado. Alteração da sucumbência. Recurso do réu provido e prejudicado o da autora.” (Apelação Cível nº [1008460-09.2021.8.26.0006](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 10/05/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de ressarcimento por condenação judicial. Golpe do boleto falso. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Autor que foi condenado, por outro Juízo, pelo defeito na prestação de seus serviços. Restituição de quantia correspondente a boleto fraudado, obtido após acesso, pela vítima, ao site do banco, seguido de redirecionamento a aplicativo de mensagens, onde o golpe foi perpetrado. Operação que somente foi possível em razão do defeito no serviço prestado pelo autor. Impossibilidade de se atribuir à ré obrigação de ressarcimento por uma operação que se deu por negligência do próprio autor. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1015857-94.2022.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 10/05/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Golpe do boleto. Banco que busca o ressarcimento do valor pago em razão da condenação em ação indenizatória. Responsabilidade civil que depende da demonstração de ato ilícito que possua nexo causal com o dano sofrido. Arts. 186, 187 e 927, CC. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Art. 373, I, CPC. Ré que figurava como beneficiária do boleto falsificado. Ré que é mera intermediadora de pagamentos. Ausência de provas de que a ré tenha se beneficiado dos pagamentos realizados. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor. Responsabilidade civil da ré não configurada. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1087620-58.2022.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 10/05/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Regresso. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Golpe do boleto. Financeira que busca o ressarcimento do valor pago em razão da condenação em ação indenizatória. Ré que figurava como beneficiária do boleto falsificado. Boleto de depósito bancário. Ré que é mera intermediadora de pagamentos. Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da ré capaz de gerar direito de regresso. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1091477-15.2022.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 10/05/23).

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Ação proposta com fundamento no art. 381, II e III, do atual CPC – Requeridas que apresentaram os documentos que tinham em seu poder relacionados aos fatos noticiados na inicial da ação, sem terem oferecido resistência – Ação probatória autônoma em que não há debate sobre o direito material – Hipótese em que o processo deveria ter sido encerrado mediante sentença homologatória – Aplicação dos arts. 382, §§ 2º e 4º, e 383 do atual CPC – Homologação da prova produzida – Afastado o decreto de procedência da ação. Produção antecipada de prova - Ação proposta sob a égide do atual CPC – Decisão que não comporta recurso – § 4º do art. 382 do atual CPC que limita a interposição de recurso somente ao caso em que for indeferida totalmente a produção da prova pleiteada na inicial – Apelo da requerente não conhecido. Produção antecipada de prova – Sucumbência que não mereceria reparo - Documentos

em poder das requeridas que foram apresentados na primeira oportunidade em que elas se manifestaram nos autos - Procedimento que não assumiu o caráter contencioso, tendo em vista a ausência de resistência – Mantida, todavia, a sucumbência imposta às requeridas, a fim de se evitar a "reformatio in pejus". (Apelação Cível nº [1095840-50.2019.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 24/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Impossibilidade de constrição de quota parte do imóvel hipotecado, diante da lesão, em potencial, de terceiros de boa-fé que eventualmente honraram com seus compromissos perante a incorporadora, reconhecida em agravo de instrumento anterior, julgado por esta E. 23ª Câmara de Direito Privado (AI n. 2250484-35.2022.8.26.0000) – Decisão agravada que admite a inclusão da Comissão de Representantes dos Compradores do Condomínio de Construção do Edifício TRUST Alto da Lapa, na condição de terceira interessada – Cabimento – Necessidade de preservação de interesses de terceiros adquirentes, seja como "sócios em sociedade em conta por participação" ou até mesmo como simples compromissários compradores – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2031302-13.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 24/05/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Duplicata sem aceite – Ausente comprovante de entrega das mercadorias, requisito essencial à cobrança do título, nos termos do art. 15, II, b da Lei nº 5.474/68 – Cancelamento das duplicatas e inexigibilidade do valor nela contido – Protestos indevidos – Ata notarial de conversas, via aplicativo de mensagens, que não constitui prova suficiente para demonstrar fato impeditivo do direito da autora/reconvinda – Ausência de valor probatório suficiente para garantir a exigibilidade dos valores estampados na duplicatas – Parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção mantidas – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000599-62.2022.8.26.0094](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 24/05/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS - Pretensão da ré quanto à revogação da gratuidade concedida ao autor – Rejeição – Ausência de contundente demonstração de que o autor não faz jus a benesse – No mais, demonstrado pela corré Garena a violação, pelo autor, aos Termos de Uso do jogo virtual "Free Fire" – Utilização de "hack" denominado "Mod Menu – Lorazalora", para obter vantagens irregulares dentro do jogo – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Segundo os Termos de Uso, impossibilidade de devolução dos valores despendidos durante o jogo ("diamantes"), bem como de transferência do uso das licenças onerosas para outra conta – Vinculação ao ambiente virtual e a respectiva conta ID, a qual se utilizou dos bens adquiridos enquanto a conta estava ativa – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1049803-94.2021.8.26.0002](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 24/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Voo nacional. Alegação de prática de 'overbooking'. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Autores que não chegaram a tempo de realizar os procedimentos de embarque. Documento colacionado pela ré que adverte o comparecimento para o embarque até uma hora antes da decolagem. Voo que tinha saída programada para 03:35h,

de forma que os autores deveriam realizar os procedimentos de 'check-in' até 02:35h. Tela sistêmica colacionada pela ré que demonstra o comparecimento dos autores para o procedimento de 'check-in' às 02:58h. Comparecimento sem a antecedência necessária ao procedimento. Autores que deixaram de comprovar o comparecimento em horário divergente do apresentado pela ré. Requerentes que não se desvencilharam do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Falha na prestação de serviços não configurada. Culpa exclusiva dos consumidores. Danos inexistentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000733-74.2022.8.26.0584](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 24/05/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Demonstrada a necessidade e utilidade da medida jurisdicional pretendida. Portabilidade que só foi realizada diante da decisão judicial que concedeu a tutela antecipada à autora. Multa. Viabilidade da fixação de astreintes no caso de descumprimento de determinação judicial por parte da requerida. Precedente do e. STJ. Doutrina. Necessidade de limitação do valor imposto. Mantida a multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$30.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1001713-20.2019.8.26.0101](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 24/05/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES - IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DESFAZIMENTO - TAXA DE FRUIÇÃO - RECONHECIMENTO - AUTOR - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - TERMO INICIAL - DATA DE IMISSÃO NA POSSE - TERMO FINAL - DEVOLUÇÃO DA CHAVES - RÉ - PRETENSÃO - 10% AO ANO - IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO NO PERCENTUAL - FIXAÇÃO - 0,5% AO MÊS - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA - VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO - AÇÃO CONDENATÓRIA - PERCENTUAL SOBRE O DECAIMENTO DAS PARTES - AJUSTE - IMPOSIÇÃO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026784-38.2022.8.26.0224](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 24/05/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Indenização material. Armazéns gerais. Carga de equipamentos e insumos hospitalares avariada. Prescrição reconhecida. Insurgência. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo trimestral previsto no art. 11, item 2º, § 1º, do Decreto nº 1.102/93. Termo inicial de prescrição que não corresponde à ocorrência do sinistro, mas à data do pagamento da indenização. Princípio da actio nata. Entendimento consolidado do E. STJ. Prejudicial afastada. Causa madura. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Descabida a realização de perícia na mercadoria danificada. Equipamentos e insumos hospitalares em que houve a expressa autorização da Anvisa para destruição. Seguradora que não foi informada, nem mesmo durante a tramitação da presente demanda, a respeito da ação movida pela empresa requerida contra a autarquia federal. Seguradora que realizou o pagamento integral do valor das mercadorias à segurada. Bens eventualmente recuperados devem ser tidos como "salvados", ficando em poder da empresa apelada para alienação. Desnecessária a realização de perícia meteorológica.

Incontrovertidas as condições climáticas do dia do evento, em que ocorreram fortes chuvas, provocando alagamento em diversos pontos da cidade de São Paulo. Desnecessidade de produção de outras provas. Direito de regresso. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado de cobrar os prejuízos causados pela ré, em razão das avarias na mercadoria mantida em depósito. Inteligência dos Arts. 349 e 786 do Código Civil. Direito de regresso que pode ser exercido pela seguradora, observando-se os limites da apólice. Comprovação documental dos fatos alegados, demonstrada a molhadura da mercadoria, após o alagamento do armazém da ré. Dano e nexo de causalidade demonstrados. Excludente de responsabilidade alegada pela ré. Suscitado motivo de força maior, visto que as fortes chuvas causaram o alagamento do galpão em que armazenadas as mercadorias. Não acolhimento. Conforme decidiu este C. Corte em caso análogo, os danos poderiam ter sido evitados se tomadas as providências necessárias para proteção dos bens. Segundo a própria ré, somente foram atingidas as mercadorias que estavam no chão do armazém. Dever de indenizar caracterizado nos termos do disposto no artigo 629, do Código Civil. Valor indenizatório. Ré apelada que entende ser o caso de limitar a indenização ao valor dos bens declarados pelas importadoras. Descabimento. Caso em que já havia ocorrido o desembaraço aduaneiro, de modo que agregado aos bens o valor das despesas com importação. Dano direto caracterizado. Cabível indenização integral. Sentença reformada. Procedência. Ré condenada a ressarcir à autora o valor pago em favor da seguradora. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1089062-64.2019.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 11/05/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS – CONDUTA OPORTUNISTA E DE MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS – ELEMENTOS DE PROVAS DE OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto de bens em nome dos executados, pessoas jurídicas e física – II - Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – III – Hipótese em que houve tentativas de citação por carta das executadas, as quais retornaram negativas – Informação de que o endereço das pessoas jurídicas encontrava-se vazio, e a pessoa física ausente – Demonstrado que as executadas contraíram seis empréstimos bancários, entre abril e novembro de 2021, com o ajuizamento de ações revisionais em apenas dois meses após as contratações – Elementos de prova extraídos de outras ações executivas que demonstram a transmissão patrimonial a terceiros, mesmo com averbação premonitória nas matrículas, além de dívidas e protestos em nome das executadas, em valor superior a R\$3.000.000,00 - Mesmo pedido de arresto deferido em outra ação de execução, em que litigam as mesmas partes, e que restou parcialmente frutífero – IV - Presentes a prova inequívoca do direito bem como o perigo de resultado útil do processo, a justificar a concessão das medidas excepcionais pretendidas pelo exequente – Aplicação dos arts. 830 e 301 do NCPC – Medida acautelatória de urgência à disposição do credor para garantir a efetividade da execução – Arresto deferido - Decisão reformada – Agravo provido". (Agravo de Instrumento nº [2033244-80.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 16/03/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Decisão agravada que determinou a suspensão do feito em razão de decisão de suspensão proferida nos autos de ação civil pública na qual a ora agravante figura como requerida – Decisão proferida na ação coletiva determinando a suspensão de todas as ações nas quais a agravante figure

como parte, especialmente ações de reintegração de posse, cujo objeto seja lote de imóvel localizado no Parque Rodrigo Barreto – Hipótese dos autos – Agravante que alega que, nos termos do acordo celebrado na ação coletiva, o imóvel objeto dos autos principais estaria excluído da suspensão – Decisão proferida na ACP que não faz quaisquer ressalvas quanto aos objetos das ações a serem suspensas – Pretendendo a recorrente tal exclusão, a insurgência deve ser direcionada ao juízo que a determinou, qual seja, o da ação civil pública – Suspensão que deve ser mantida – Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - Agravo improvido." (Agravo de Instrumento nº [2009430-39.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 31/05/23).

"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Ausência de intimação do advogado do banco réu acerca dos atos processuais praticados na origem, desde a decisão de fls. 207, que determinou a regularização de sua representação processual – Não inserção do nome do patrono do réu para que recebesse as intimações, conforme previsto no art. 272 do NCPC – O prejuízo causado pela ausência de intimação das decisões judiciais é notório e inarredável, na medida em que não pôde o réu atender oportunamente a determinação de regularização de sua representação processual, o que ensejou a decretação de sua revelia, impossibilitando, assim, o exercício de suas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Impossibilidade de convalidação do vício processual – Nulidade absoluta reconhecida de ofício – Anulação dos atos processuais praticados após a decisão de fls. 207, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, para regular intimação e desenvolvimento do feito, prejudicada a análise das teses versadas no recurso de apelação." (Apelação Cível nº [1006485-02.2022.8.26.0269](#), Rel. Salles Vieira, j. 16/03/23).

"APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros - Apelo improvido". "MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5º, da Medida Provisória nº 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Apelo improvido". "TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,

em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido". "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo - Apelo improvido." "TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Apelo provido." "SEGUROS PRESTAMISTA E GARANTIA MECÂNICA - Cobrança de seguros prestamista e garantia mecânica que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher as respectivas seguradoras – Ocorrência de venda casada – Apelo provido". "DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, ao autor, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido". "ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R\$16.448,84), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido". (Apelação Cível nº [1001794-50.2021.8.26.0116](#), Rel. Salles Vieira, j. 19/05/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER.** Passagem forçada. Interesse de agir presente. Autora que reafirma sua residência no imóvel supostamente encravado. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Pedido inicial de passagem forçada fundado no artigo 1.285, do CC. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Imóvel não encravado. Constatada a existência de dois outros caminhos de acesso à via pública. Mera comodidade que não permite o reconhecimento do direito pleiteado na inicial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002651-04.2019.8.26.0428](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 03/05/23).

“**APELAÇÕES.** Embargos dos devedores. Execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pessoa física. Pedido deduzido em razões recursais. Ausência dos pressupostos legais. Benefício denegado, com fixação de novo prazo para recolhimento. Inércia da parte. Deserção, conforme § 2º do art. 1007 do Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos. Litigância de má-fé. Ausência dos requisitos legais. Improcedência dos embargos do devedor que não enseja automático reconhecimento da litigância temerária. Sentença confirmada. Recursos dos embargantes não conhecidos por deserção. Apelo do embargado desprovido.” (Apelação Cível nº [1098724-18.2020.8.26.0100](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 03/05/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Contratação de empréstimo consignado vinculado a reserva de margem consignável. Alegação da autora de não contratação. Prova pericial confirmou que a avença não foi assinada pela requerente, sendo incontroversa a inexigibilidade do débito. Devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Possibilidade. Conduta da instituição bancária que contraria a boa-fé objetiva – Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 929. Restituição em dobro dos valores cobrados a partir de 30/03/2021, data da modulação dos efeitos da tese firmada. Dano moral caracterizado, pois os descontos comprometeram o sustento da autora; além disso, teve de vir a Juízo, perdendo tempo útil para resolver a questão. Valor da indenização fixada em dois mil reais. Necessidade de majoração para dez mil reais, a fim de se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de causas excludentes do nexo de causalidade. O fato de eventuais valores terem revertido em favor da autora não convalida o negócio jurídico, diante da completa ausência de vontade na contratação. Possibilidade de compensação da indenização com os valores comprovadamente revertidos em favor da autora, conforme já autorizou a sentença. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001252-92.2021.8.26.0484](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 03/05/23).

“CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. Danos materiais. Extinção do processo por ilegitimidade ativa da coatora Minerva e por absoluta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo diante da incompetência da justiça brasileira para julgar a demanda. Ausência de ofensa aos artigos 9º e 10º, do CPC. Decisão surpresa não caracterizada. Nulidade da decisão por deficiência de fundamentação. Afastada. Conformidade com o disposto no art. 489, § 1º, do CPC e consoante a "técnica da fundamentação suficiente" adotada pelo direito pátrio. Ilegitimidade ativa da apelante Minerva. Evidenciada. Ausência de circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição da parte aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional pretendido, qual seja, a indenização por danos materiais. Cláusula de foro estrangeiro. Ausência de relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Incidência do art. 25, do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Impossibilidade de processamento e julgamento da demanda principal, que trata de pedido indenizatório, pela autoridade judiciária brasileira. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1062959-15.2022.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 17/05/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contratos de prestação de serviços de transporte e logística - Pedido de indenização fundado na ausência de pagamento do vale-pedágio - Juízo de primeira instância que, acolhendo a alegação de existência de convenção de arbitragem, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VII, do artigo 485, do Código de Processo Civil - Insurgência da autora - Cláusula compromissória estipulada de maneira clara e expressa e devidamente rubricada pela requerente - Inequívoca ciência e concordância de parte da autora contratada - Cumprimento dos requisitos do §2º do art. 4º da Lei 9.307/96 - Instrumento particular que, ademais, instituiu a competência do juízo arbitral para dissolução dos conflitos direta e indiretamente decorrentes do contrato - Nulidade da cláusula de compromisso arbitral afastada - Manutenção da r. sentença de extinção que se impõe - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003843-75.2022.8.26.0004](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 17/05/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de cessão de marcas e fornecimento de combustível e demais produtos - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente. **ILEGITIMIDADE PASSIVA** - Inocorrência - Alienação da pessoa jurídica que, por si só, não afasta a higidez da garantia pessoal prestada pelos anteriores proprietários ao contrato celebrado junto à fornecedora - Alienantes que não observaram a previsão contratual atinente à notificação da fornecedora quando da alienação de suas cotas sociais - Ausência de efetiva extinção ou substituição da garantia prestada - Obrigação pessoalmente assumida que, tal qual o contrato firmado em nome da pessoa jurídica, permaneceu válida, justificando a cobrança do débito contratual deduzida em face dos garantidores, ora correqueridos - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada. **FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL** - Prova documental relativa ao produto fornecido que não restou nem minimamente infirmada - Ausência de aceite da duplicata mercantil que não afasta sua exigibilidade - Pedido condenatório devidamente corroborado - Condenação dos requeridos, responsáveis solidários, pelo respectivo pagamento que se impõe - **Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1005309-02.2021.8.26.0405](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 17/05/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos empréstimos impugnados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro - Insurgência da parte autora - Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas nos instrumentos de contrato e documentos trazidos pelo réu - Contratações não realizadas pela parte requerente - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Falha na prestação do serviço caracterizada - Dano moral - Ocorrência - Descontos das parcelas do mútuo de verba de caráter alimentar - Transtornos e tempo perdido experimentados pela parte autora na busca de solução do problema que não deu azo que extrapolam o mero aborrecimento - *Quantum* indenizatório fixado em R\$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Precedente dessa C. Corte de Justiça. **REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO** - Aplicação do entendimento do STJ, em recurso repetitivo EAREsp nº 679.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobranças impugnadas anterior a 30/03/2021, termo do referido período de modulação - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu - De rigor a determinação de devolução simples dos valores - Empréstimos posteriores ao mencionado período de modulação - Devolução dobrada que se impõe - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Juros de mora - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência reformada - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010377-13.2021.8.26.0637](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 17/05/23).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ação executiva lastreada em contrato de mútuo feneratício - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos embargantes. **INTEMPESTIVIDADE** - Inocorrência - Embargantes que ao comparecerem ao juízo da execução se depararam com restrição

de acesso a documentos sigilosos - Contagem do prazo para oposição de embargos à execução que deve ser iniciada somente após a liberação de acesso irrestrito aos autos do processo executivo para os executados - Preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **NULIDADE** - Inocorrência - Sentença que abordou objetivamente todas as questões postas à lume de discussão nos autos, especialmente aquelas relativas à regularidade do título que lastreia a execução (liquidez e exigibilidade), devidamente constituído nos termos do inciso III, do artigo 784, do Código de Processo Civil. **OMISSÃO** - Sentença silente em relação à forma de liquidação da verba condenatória - Liquidação que deverá se dar por arbitramento, mediante recolhimento de metade das custas e honorários periciais por cada uma das partes, conforme distribuição da verba sucumbencial definida no julgado - **Sentença aclarada neste ponto. EXCESSO DE EXECUÇÃO** - Excesso na cobrança de juros remuneratórios devidamente reconhecido em relação ao aditivo contratual que embasa a execução - Título que tendo sido fundado no débito principal não consolidou eventual cobrança anterior de juros abusivos - Impossibilidade de reconhecimento de excesso em relação a contratos anteriores - Capitalização de juros automaticamente afastada pela limitação à cobrança de juros remuneratórios ao patamar máximo de 1% ao mês já determinada. **OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA** - Artigo 940 do Código Civil - Inaplicabilidade - Ausência de má-fé do embargado na cobrança dos aludidos juros abusivos que impede a aplicação de tal penalidade - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** - Sucumbência recíproca evidenciada - Verba honorária categoricamente estatuída conforme artigo 86, caput, do Código de Processo Civil - Arbitramento com base no proveito econômico obtido pelas partes que também não merece reparo - Artigo 85, §2º, CPC - **Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.**” (Apelação Cível nº [1095483-36.2020.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 24/05/23).

“**REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.** Pedidos indenizatórios e de cobrança. Serviços de representação comercial, armazenagem e transportes prestados por pessoas jurídicas distintas. Sociedades empresárias reunidas em Unidade de Representação Comercial (URC), conforme modelo de negócio estruturado pela representada. Rescisão indireta não reconhecida. Extinção dos contratos no curso do processo, por iniciativa da representante. Justa causa não comprovada. Pleitos indenizatórios improcedentes. Condenação da representada ao pagamento de dívidas vencidas, a vencer, incobráveis, em execução extrajudicial e de clientes em recuperação extrajudicial, conforme valores indicados pelas autoras. Não cabimento. Existência e exigibilidade do crédito não comprovada. Pedidos de indenização e cobrança improcedentes. Sentença parcialmente reformada. **CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.** Nulidade. Não reconhecimento. Disposição contratual adequada às particularidades dos contratos de representação comercial. Necessidade, entretanto, de limitação da eficácia e abrangência da disposição. Precedentes. Limite temporal. Insuficiência para assegurar a preservação da livre iniciativa e da livre concorrência. Validade da cláusula, mas restrita aos clientes da representada. Cabimento. Providência que garante a razoabilidade da disposição contratual e a continuidade da atividade empresária da representante. Sentença mantida. **SUCUMBÊNCIA.** Ré vencida em relação a parte mínima do pedido. Imposição dos ônus sucumbenciais, com exclusividade, às autoras. Necessidade. Sentença reformada. **RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006377-33.2018.8.26.0068](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 24/05/23).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Sentença de improcedência. Insurgência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Acolhimento parcial. Lei do distrato. Aplicação aos contratos celebrados após a sua vigência. Inaplicabilidade no caso. Resilição unilateral pelo comprador. Cláusulas 3.1., 4.1., 4.2, 4.3 e 5.41 que impõem excessiva desvantagem a parte consumidora. Abusividade reconhecida. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula n. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça a indicar a possibilidade de retenção entre 10 a 25% sobre os valores pagos. Fixação da retenção em 15% sobre os valores pagos. Restituição em parcela única. Condenação na abstenção de inserção de cláusula que imponha perdimento de mais de 25% sobre os valores pagos em contratos futuros, assim como a cobrança de taxa SATI. Indenização prevista no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Recuperação fluida (fluid recovery). Indenização que não tem por base os danos efetivamente considerados, de modo que é na liquidação, se acaso não surgirem habilitados, o momento adequado para a discussão de valores. Desconsideração da personalidade jurídica. Pedido fundado no artigo 28, §5º do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de elementos, neste momento processual, aptos a justificar a desconsideração. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1025516-36.2021.8.26.0562](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 09/05/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Parte que permitiu a alteração de chip telefônico com o número do coautor a terceiros fraudadores, viabilizando a alteração de senha em aplicativo de Marketplace. Sentença que reconheceu a culpa pela fraude e condenou a parte ré à indenização moral do coautor pessoa física, mas reconheceu a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica por ausência de vínculo contratual. Insurgência da parte autora pessoa jurídica e da parte ré. Acolhimento da insurgência autoral. Vítima do evento danoso. Consumidora por equiparação. Inteligência do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço. Dever indenizatório presente. Inteligência do artigo 14 do mesmo Diploma Legal. Nexo de causalidade verificado. Dano material. Dano emergente. Comprovação de transferência de valores pelos fraudadores. Indenização devida. Lucros cessantes. Utilização da plataforma que restou inviabilizado em razão da fraude. Montante a ser apurado em liquidação com base no lucro líquido dos meses anteriores. Dano moral configurado. *quantum* fixado em R\$ 5.000,00 para cada coautor. Sentença reformada. Recurso da parte autora provido e desprovido o da parte ré.” (Apelação Cível nº [1003802-32.2022.8.26.0482](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 09/05/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos materiais e morais. Autor que foi vítima de atropelamento quando estava no pátio aguardando o carregamento no seu caminhão. Culpa concorrente das rés: ocorrência. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, condenadas as rés ao pagamento de danos materiais e morais. Dano moral arbitrado em R\$ 50.000,00. Denúnciação à lide da corré Arce Seguradora julgada improcedente. Exclusão da lide da Transportadora Della Volpe. Autor condenado à sucumbência. Apelação do autor. Pedido para arbitramento de lucros cessantes, majoração dos danos morais e estipulação de pensão.

Impossibilidade. Lucros cessantes: falta de prova. Verba que não pode ser presumida. Pedido para majoração dos danos morais. Não acolhimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Pretensão à fixação de pensão mensal: não acolhimento. Ausência de comprovação de incapacidade laborativa. Sentença mantida. Recurso improvido. Apelação da corré Harsco. Alegação de que o de culpa concorrente do autor. Vítima que se encontrava encostada em seu caminhão aguardando carregamento da carga. Dinâmica do acidente incontroversa. Ausência de responsabilidade de pagamentos dos danos materiais. Impossibilidade. Responsabilidade solidária. Redução dos danos morais. Acolhimento. Danos morais reduzidos para R\$ 30.000,00. Denúnciação à lide da seguradora. Não acolhimento. Seguro que não abrange o acidente. Apelação da ré Vallurec. Ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Não ocorrência. Rés que respondem solidariamente. Ademais, empregador que deve responder pelos prejuízos causados por seus empregados. Solidariedade bem reconhecida. Responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados a terceiro. Responsabilidade solidária. Pedido de afastamento ou redução dos danos materiais: acolhimento da redução. Recuso do autor improvido e recursos das rés parcialmente acolhidos para reduzir os danos morais para R\$ 30.000,00. Em face do evidente resultado lesivo experimentado pelo autor que sofreu esmagamento de seu pé, impossível cogitar-se de falta de prova da existência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar.” (Apelação Cível nº [0001393-46.2014.8.26.0526](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 30/05/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de motocicleta em "site" de comércio eletrônico ("OLX"). Estelionatário, terceiro estranho à lide, que teria intermediado a negociação entre vendedor e comprador. Ação ajuizada contra o proprietário do bem e a titular da conta bancária recebedora do pagamento do preço. SENTENÇA de procedência em relação à correquerida beneficiária do pagamento e de improcedência em relação ao correquerido proprietário da motocicleta. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova oral, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que, além de ser suficiente para o julgamento da causa, é segura na indicação de que o comprador e o vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estranho à lide. Demandante que não adotou as cautelas necessárias para a conclusão do negócio, efetuando o pagamento de preço inferior ao Mercado, sem confirmação dos dados bancários com o efetivo proprietário da motocicleta. Ausência de prova efetiva de que o correquerido dono da moto tenha causado ou contribuído para a ocorrência do prejuízo reclamado pelo autor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001225-50.2020.8.26.0224](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 30/05/23).

“APELAÇÃO. Seguro de vida na modalidade Capital Global. Ação de cobrança de diferença de indenização, julgada improcedente. Recurso do autor. Aplicação do CDC. Modalidade de seguro que admite a inclusão automática de empregados na categoria de segurados a partir da data de sua admissão na empresa estipulante, desde que em plena atividade de trabalho e constantes da GRF-FGTS, conforme previsão contida nas cláusulas 3 e 3.1 das condições gerais do seguro. Inexistência de nova contratação, modificação unilateral dos riscos ou do capital segurado, o que exigiria, por óbvio, a concordância expressa do aderente em observância ao dever de informação, mas estrito cumprimento às cláusulas contratuais, não havendo ambiguidade ou contradição a merecer

interpretação diversa da realizada pela seguradora. A seguradora considerou o número de funcionários da estipulante na data do sinistro (14 constantes da GRF-FGTS) e 4 sócios indicados no seu Estatuto Social e procedeu a divisão do capital global na forma prevista na cláusula 7.3 das condições gerais do contrato, não havendo diferença a ser paga aos beneficiários, não apontado erro aritmético no cálculo realizado. Precedentes deste Eg. Tribunal. **Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO**, majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1001915-92.2022.8.26.0003](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 30/05/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS.** Respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Condenou a requerida Somo Seguros S/A. a pagar à autora R\$ 19.663,56 por danos materiais; e, condenou as três requeridas, solidariamente, a pagar à autora R\$ 10.000,00, a título de danos morais, atualizada e acrescida de juros de mora desde a data da sentença. Condenou, ainda as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% das respectivas condenações; integrando-se à parte dispositiva da sentença a condenação da requerida Somo Seguros S.A. ao pagamento de R\$ 465,56 à autora (despesas de locomoção). **RECURSO DA AUTORA.** Busca a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais a partir da citação e não da data da sentença. **RECURSO DA REQUERIDA SOMPO SEGUROS S.A.** Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de inexistir liame contratual ou legal entre ela e a autora. Argumenta que a liquidação do sinistro se deu na forma pactuada entre as partes, seguradora e segurada, que integram a única relação jurídica da qual a seguradora faz parte, pagando à segurada o valor comercial do veículo aferido pela tabela "FIPE" (R\$ 19.198,00). Entende não caracterizado o dano moral e salienta que o contrato de seguro não cobre tal modalidade. **ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE SOMPO SEGUROS S.A. AFASTADA.** O dano alegado foi causado por veículo de cliente que estava no estacionamento da requerida Dublin Live Music Ltda., conduzido por preposto da empresa de "valet" por esta contratada. Pagamento efetivado à pessoa errada gera o dever de repetir o pagamento a quem de direito. **AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA APELANTE SOMPO SEGUROS S.A. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR NÃO HAVER COBERTURA CONTRATUAL. JUROS DE MORA.** A hipótese até autorizaria juros de mora desde o evento danoso (Sumula 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), mas como a autora pleiteia a incidência dos juros a partir da citação e não apenas a partir da sentença, não é possível estender, sob pena de julgamento além do pedido. **RECURSO DA AUTORA PROVIDO**, para computar juros de mora a partir da citação. **RECURSO DA REQUERIDA SOMPO SEGUROS S.A. PARCIALMENTE PROVIDO** para afastar condenação em relação a danos morais.” (Apelação Cível nº [1004492-92.2017.8.26.0011](#), Rel. Dario Gayoso, j. 30/05/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. REPARAÇÃO DE DANOS.** Desconto de pontualidade previsto contratualmente como "mera liberalidade", que foi progressivamente reduzido pela instituição de ensino, acarretando aumento considerável nas mensalidades pagas pela autora. Prática distinta daquela analisada pelo E. STJ no REsp nº 1.424.814/SP. Ré que tinha o dever de informar a estudante, no momento de sua primeira matrícula, a respeito das variações do desconto no decorrer de todo o curso. Redução indevida do

desconto que se afigura abusiva, pois permite à instituição de ensino majorar, de forma imprevisível e unilateral, os valores a serem pagos pelos estudantes. Violação aos direitos básicos do consumidor previstos pelo art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Restituição em dobro dos valores cobrados e pagos pela autora que não pode ser afastada. Lesão anímica não configurada na hipótese. Sucumbência recíproca. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000372-82.2022.8.26.0414](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 25/04/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Consumidor. Sentença julgada improcedente. Insurgência do autor. Aquisição de aparelho celular desacompanhado do adaptador de carregamento da bateria. Aplicação do art. 39, V do CDC. Deve-se reconhecer a abusividade da referida prática, configurando-se a venda casada, considerando que imputa ao consumidor extrema desvantagem, impondo-lhe condição à utilização do produto, dado que não é razoável presumir que o consumidor já possui componente compatível com o cabo oferecido junto ao celular. Dano moral não configurado. Embora os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que os danos morais não estão configurados, uma vez que não há qualquer comprovação de ofensa a atributos de sua personalidade, não se tratando de danos morais *in re ipsa*. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004701-39.2022.8.26.0576](#), Rel. Deborah Ciocci, j. 09/05/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO RESCISÓRIA.** Desconstituição de sentença de parcial procedência aquilatada no bojo de ação de repetição de indébito. (i) Autora que afirma ter obtido, após o trânsito em julgado da sentença que lhe foi desfavorável, prova nova cuja existência ignorava ao tempo do julgamento, capaz de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional favorável (artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil). (ii) Não comprovação, de plano, da hipótese invocada para desconstituição da sentença rescindenda. Requerente que, ré nos autos da ação em que exarada a sentença pretensamente rescindenda, foi pessoalmente citada e não contestou o feito, sofrendo os efeitos da revelia, notadamente a confissão. Dado probante alegadamente novo que, em realidade, embora sempre tenha estado ao acesso da parte, desidiosamente só foi por ela buscado muito depois da formação do título executivo judicial. Princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que veda a mudança da coisa julgada apenas porque a parte, inerte, não promoveu adequadamente a defesa de seus interesses no momento processual oportuno. Ação rescisória que “não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide” (STJ, Primeira Seção, AR nº 5.196/RJ). (iii) Sentença formal e materialmente em ordem, não comportando rescisão. (iv) Inexistente hipótese justificadora da rescisão pretendida, decorre faltar à requerente o necessário interesse de agir. (v) Petição inicial que é, por isso, liminarmente indeferida. (vi) **Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 330, inciso III, ambos do CPC/2015.**” (Ação Rescisória nº [2182169-52.2022.8.26.0000](#), Rel. Issa Ahmed, j. 13/03/23).

“**AGRAVOS DE INSTRUMENTO.** (i) Liquidação de sentença. (ii) Insurgência das partes exequentes e executada contra a r. decisão interlocutória de primeiro grau homologatória do laudo pericial que, liquidando, por arbitramento, o título executivo judicial, estabeleceu o quantum debeat. (iii)

Irresignações imprósperas. **(iii.1.)** Questionamentos acerca da aptidão técnica e da propalada falta de habilitação da empresa perita para exercer atividades de contabilidade e economia e produzir laudos periciais ou extrajudiciais que, a toda evidência, já foi discutida e rechaçada, estando acobertada pela preclusão. **(iii.2)** Por sua vez, pontos fulcrais das divergências das partes em relação ao extenso, robusto e técnico laudo pericial que têm por base elementos que, além de extrapolarem os limites delineados na parte dispositiva do título executivo em liquidação, não estão amparados pelo acervo probatório reunido nos autos, seja na fase cognitiva, seja na liquidação de sentença. **(iii.3)** Acertada a r. decisão atacada ao homologar o laudo pericial, elaborado segundo os rigorosos limites estabelecidos no título judicial liquidado. **(iv)** Descabida a pretendida condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, visto seu maior decaimento. O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, não prevê a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, apenas na subsequente fase de cumprimento, sendo vedado ampliar o sentido da norma para que contemple aquilo que propositadamente não quis contemplar. **(v) Recursos aos quais se nega provimento.**” (Agravado de Instrumento nº [2131444-59.2022.8.26.0000](#), Rel. Issa Ahmed, j. 13/03/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres. Locação para fins não residenciais. **(ii)** Sentença decretando, de um lado, a procedência da ação principal, com ratificação da liminar de despejo e condenação da ré ao pagamento dos locatícios atrasados, mais multas contratualmente previstas; e, de outro lado, a improcedência da lide reconvenicional. **(iii)** Insurgência da ré-reconvinte, sucumbente. **(iv)** Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa decorrente do sentenciamento antecipado da lide. Inocorrência. Causa bem instruída e apta ao julgamento. Ônus da produção de provas documentais aptas à demonstração do quanto alegado pela ré-reconvinte em suas teses defensivas que era da própria parte, não do Juízo, tampouco do adversário processual. **(v)** No mérito, irresignação impróspera. **(v.1)** Teses recursais no sentido de que o imóvel objeto da locação não existe; de que o instrumento negocial fora celebrado com vício de consentimento resultante de erro; e de que o contrato traduziria negócio jurídico simulado. Hipóteses não evidenciadas. **(v.2)** Inexistência, outrossim, de desproporção na cobrança da multa prevista em cláusula contratual penal. Contrato que em menos de um ano já tinha sido descumprido, em inadimplemento que perduraria cerca de 20 (vinte) meses, só não sendo maior em virtude da desocupação do imóvel por ordem de despejo. **(vi)** Sentença mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1121887-03.2015.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 08/05/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. 1) PROBLEMAS NO TELHADO QUE OCASIONARAM INFILTRAÇÕES NAS PAREDES E VAZAMENTOS. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR CULPA DO LOCADOR. Todo o contexto que se apresenta nos autos caracteriza a obrigação dos locadores de arcar com a multa concernente à rescisão antecipada do contrato de locação, uma vez que o desfazimento se deu por vícios no próprio imóvel, os quais não foram sanados em tempo razoável, tornando o imóvel locado impróprio à habitação. Recurso dos réus, nesta parte, improvido. 2) MULTA COMPENSATÓRIA. PLEITODE REFORMA DA R. SENTENÇA PARA APLICAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO. A multa compensatória, decorrente da devolução antecipada do imóvel, deve ser calculada de forma proporcional ao tempo restante da vigência da locação, nos exatos termos do artigo 4º, da Lei

8.245/91. Sentença reformada, devendo o valor correto da multa ser calculado em fase de cumprimento de sentença. Recurso dos réus, nesta parte, provido; 3) REPINTURA DO IMÓVEL APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. O cumprimento desta obrigação contratual (repintura) tornou-se impossível tendo em vista o estado atual e real em que se encontra o imóvel, não havendo motivos para determinar a condenação da autora ao valor correspondente à repintura do imóvel. Precedentes. Sentença reformada neste ponto; 4) ACIONAMENTO DO SEGURO. Diante do resultado do julgamento, com o reconhecimento da culpa do locador pela rescisão contratual e ausência de responsabilidade da locatária pela repintura do imóvel, mostrou-se ilegítimo o acionamento do seguro pelos locadores para o recebimento da multa rescisória e o valor da pintura, de modo que correta a r. sentença ao determinar a condenação dos réus a pagar à autora locatária o valor residual do seguro que teria recebido se os locadores não tivessem aberto o sinistro. Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1010953-71.2021.8.26.0001](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 08/05/23).

“**PRELIMINAR.** Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda (perícia atuarial). Cerceamento de defesa incorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada. Ação ordinária. Pretensão à repactuação ou resilição do contrato. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Teses de desequilíbrio econômico motivado pela imprevisibilidade e de onerosidade excessiva. Desacolhimento. Alterações no cenário socioeconômico e modificação das normas reguladoras da matéria que configuram fatores previsíveis e que são inerentes ao risco da atividade exercida pela entidade de previdência privada. Onerosidade excessiva não verificada. Incidência da legislação consumerista. Aplicação da Súmula 563 do STJ. Revisão pretendida que importaria em manifesta desvantagem à consumidora, contratante do plano há mais de 24 anos, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé contratual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007657-07.2021.8.26.0562](#), Rel. Rômulo Russo, j. 24/04/23).

“**LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ÁREA CONSTRUÍDA PELA LOCATÁRIA. ACESSÃO. CONTRATO QUE PREVÊ O CÁLCULO DO ALUGUEL COM BASE APENAS NO VALOR DO TERRENO. PRETENSÃO DA AUTORA DO CÁLCULO DO NOVO ALUGUEL COM BASE TAMBÉM NA OBRA REALIZADA PELA LOCATÁRIA. DESCABIMENTO. TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITAMENTOS QUE DEVEM SER MANTIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA, NESTA PARTE, MANTIDA. JUROS DE MORA QUE SÃO DEVIDOS APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA RÉ PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUE FOI CONDENADA A PAGAR AO PATRONO DA AUTORA SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Apelação da autora improvida e da ré, provida.” (Apelação Cível nº [1015270-78.2021.8.26.0562](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 24/04/23).**

“**CORRETAGEM.** Ação de cobrança. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e das obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele

que, em tese, por eles responderia. Legitimidade passiva de Carolina e Marco evidenciada. Preliminar afastada. As provas acostadas aos autos denotam que os corréus, compradores e vendedores, foram aproximados pelas autoras e que o negócio foi celebrado nos termos da proposta enviada pelas autoras. De acordo com o entendimento do C. STJ, cada parte deve arcar com a comissão do profissional que contratou. Sentença mantida. Recursos improvidos, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1033924-83.2017.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 24/04/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de cobrança c.c. declaratória de rescisão contratual. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convicção do magistrado e exercer o direito de recorrer. A questão atinente à alegada irregularidade na representação processual do sindicato e suposta litigância de má-fé foi decidida e afastada na decisão irrecorrida que saneou o processo. Não há falar em inépcia da inicial no tocante ao pedido de condenação solidária dos réus, tanto porque é questão que atine ao mérito, quanto pelo fato de que a solidariedade foi justificada com base no art. 942, parágrafo único, do Código Civil, fundamento suficiente para que se considere apta a peça inaugural. Os elementos coligidos comprovam não apenas a associação do coautor Paulo ao sindicato, como também convencem de que a atuação dos apelados estava vinculada ao contrato de prestação de serviços celebrado em 30.10.2017. A remuneração devida aos recorrentes, portanto, deve seguir as disposições contratuais, ou seja, honorários de 10% sobre o êxito, nos termos da cláusula 6ª, § 1º. A previsão contratual de repartição dos honorários de êxito com o sindicato não implica violação à legislação de regência, pois são valores que se inserem na esfera de disponibilidade dos apelantes, que são versados em assuntos jurídicos, ou seja, não podem alegar ignorância ou vulnerabilidade. É inequívoca a solidariedade entre os réus pela condenação imposta na demanda, uma vez que foram ambos contratados pelo sindicato e atuaram conjuntamente no processo trabalhista. Diante do caráter personalíssimo do contrato de prestação de serviços advocatícios, é direito potestativo do contratante revogá-lo unilateralmente, independentemente de motivação, pelo que não se admite o estabelecimento de cláusula penal para tal hipótese. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Col. Câmara. A rejeição do pleito indenizatório formulado na reconvenção decorre tanto da conclusão de que houve retenção irregular de valores devidos aos autores/reconvindos, quanto pela ausência de exposição dos réus/reconvintes a situação vexatória ou ofensa à sua honra objetiva. Correta a atribuição dos ônus da sucumbência da reconvenção exclusivamente aos apelantes, por aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que sucumbiram em parte muito expressiva da sua pretensão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1101513-24.2019.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 17/04/23).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Está no conjunto probatório, notadamente no registro policial do acidente, que a vítima, pilotando regularmente sua moto, deixou a praça do pedágio pela pista destinada às motocicletas, e sua trajetória estava impedida pelo caminhão ali parado. A concessionária não cumpriu seu dever de fiscalizar e permitiu que o caminhão obstasse a passagem das motocicletas. A causa adequada, que produziu o resultado danoso, é a omissão da concessionária, evidente no contexto fático-probatório, da sua obrigação de desimpedir a pista reservada para as motocicletas que saíam do pedágio. O dever da ré é garantir a segurança e a vida dos cidadãos que transitam pela rodovia, notadamente com respeito a aspectos relacionados à própria utilização da estrada de rodagem, como, por exemplo, manter sinalização adequada e

desimpedir a pista de obstáculos à circulação de veículos. Está provado o elo que liga o dano ao seu fato gerador. Doutro lado, não existem excludentes do nexo causal. A vítima de modo algum contribuiu para o evento. Seria rematado absurdo pensar que o piloto da Kawasaki, pessoa com 61 anos de idade, emprego fixo, chefe de família, e sem alguma pecha administrativa na condução de veículos automotores fosse o responsável pelo acidente fatal. Indenização por danos morais devida, deduzido o valor recebido pelo seguro DPVAT. Recurso ao qual se dá parcial provimento.” (Apelação Cível nº [1010551-54.2017.8.26.0510](#), Rel. Issa Ahmed, j. 17/04/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO PELO ATROPELAMENTO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, QUANDO DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVANDO-SE O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. Recursos de apelação e adesivo improvidos.” (Apelação Cível nº [1016854-64.2020.8.26.0224](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 27/03/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. (i) Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Embriaguez ao volante. Atropelamento de vítimas em calçada por motorista de aplicativo que conduzia veículo locado. Sentença de procedência. **(ii)** Insurgência da corré locadora de veículos. **(ii.1)** Responsabilidade solidária, à luz da Súmula nº 492 do C. Supremo Tribunal Federal. Distinção entre o caso concreto e o precedente sumular que é afastada, pela ausência manifesta de diferença importante entre a hipótese dos autos e o seu predecessor, notadamente quando é a mesma raiz fática que lhe dá suporte, ou seja, relação de solidariedade oriunda de vínculo contratual locatício de automóveis. Contrato de locação entre os corrêus que não irradia suas cláusulas eximentes da indenização devida a terceiros, quando estes são atingidos pela ação ou omissão dos locatários de automóveis. **(ii.2)** Dano estético, definido como dano que gera *repúdio à harmonia corporal*, que se faz presente na espécie, conforme atestado em laudo pericial. **(ii.3)** Dano moral igualmente caracterizado. Autor atropelado na calçada, vendo sua vida em risco, passando por internação, cirurgia, tratamento médico, suportando cicatriz e lesão permanente. Dano moral que decorre de um fato ilícito e lesante, injusto e intolerável, violando o direito de personalidade, alcançando a esfera psíquica da pessoa vitimada, invadindo seu patrimônio imaterial e de valores, com repercussão imediata, *in pejus*, na sua rotina de vida, subtraindo ou diminuindo o legítimo gozo dos bens existenciais. Emoldurado, por isso, o dano moral *in re ipsa*. **(ii.4)** Valores arbitrados para os danos moral e estético que estão em conformidade com aqueles utilizados em julgados do Tribunal de Justiça. **(iii)** Apelo adesivo do autor, que busca a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal integral equivalente a dois salários-mínimos, decorrentes dos dois meses em que não pôde trabalhar. Vedada a inovação recursal, com o pedido de direito material, pelo autor, requerido em sede de apelação, violando o contraditório e a ampla defesa. Ausência de prova de força maior que impediu o requerimento da pretensão. Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. **(iv) Sentença de primeiro grau ratificada. Recursos principal e adesivo não providos.”** (Apelação Cível nº [1070441-19.2019.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 20/03/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda pela *internet*. Produtos recebidos diversos daqueles que foram escolhidos pelo autor. Restituição do valor pago realizado antes do ajuizamento da ação, conforme

demonstra prova documental acostada aos autos. Falta de interesse de agir quanto ao pedido de estorno da quantia paga. Embora o recorrente afirme que o pedido dos termômetros tenha sido feito em seu nome (pessoa natural), as mensagens trocadas com o Carrefour bem como a reclamação junto ao Procon revelam que o autor utilizou o nome de sua empresa. Assim, ainda que a ação tenha sido proposta pela pessoa natural, fato é que houve confusão com a pessoa jurídica, provocada pelo próprio autor. Não obstante, como já mencionado, está comprovado nos autos que o Carrefour devolveu a quantia paga pelo autor, ainda que em conta de titularidade da pessoa jurídica. E, tendo a apelada devolvido o valor, antes mesmo do ajuizamento da ação, não há que se falar em correção monetária e juros de mora, até porque a restituição do montante pago se deu em cerca de dois meses, lapso temporal que não extrapola o razoável. Não se cogita, por sua vez, da existência de uma obrigação de indenizar, considerando que a situação possui contorno meramente patrimonial, assim, descabido falar-se em dano moral, pois o que ocorreu não foi além de mero aborrecimento do cotidiano. Dispensável a produção de outras provas, constituindo a pretensão clara violação ao artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra qualquer das situações do artigo 80 do CPC, a ensejar multa por litigância de má-fé. De rigor a manutenção da r. sentença, tal qual lançada. Recurso ao qual se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1008695-29.2021.8.26.0344](#), Rel. Issa Ahmed, j. 20/03/23).

“CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NA BOLSA DE VALORES. AGRAVO RETIDO IMPROCEDENTE UMA VEZ QUE A CLÁUSULA INSTITUIDORA DO JUÍZO ARBITRAL NÃO FOI APRESENTADA DE FORMA DESTACADA NO CONTRATO, NEM PREVALECE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO JÁ QUE O CONTRATO É REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE PREJUÍZOS NO MERCADO DE AÇÕES. NECESSIDADE. INVESTIMENTO DE ELEVADO RISCO. HIPÓTESE EM QUE A INVESTIDORA-AUTORA DETINHA CONHECIMENTO DA VOLATIVIDADE JÁ QUE REALIZOU VÁRIOS INVESTIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CORRETORA. CASO CONCRETO DEMONSTRANDO A IRREGULARIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA EM 03/10/2008, DEVENDO O BANCO RESTITUIR A CONTA CORRENTE DA AUTORA ÀS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA ANTERIORMENTE À OPERAÇÃO RECONHECIDA COMO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO TENDO EM VISTA TER SE MOSTRADO INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÍVIDA RESULTANTE DA OPERAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP. Agravo retido e recursos de apelação improvidos.” (Apelação Cível nº [0020135-24.2010.8.26.0506](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 03/04/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (POSTO DE GASOLINA). AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE (IGM-DI) PELO ÍNDICE IPCA-IBGE. FUNDAMENTO NA TEORIA DA IMPREVISÃO E DA EXCESSIVA ONEROSIDADE, EM DECORRÊNCIA DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO À PANDEMIA DO COVID-19, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. Revisão do contrato, em tese, admitida em razão da imprevisibilidade. Intervenção excepcionalíssima. Caso concreto em que as medidas adotadas pelo Poder Público não obstaram o comércio da apelante, não havendo, ademais, provas concretas de que as restrições relacionadas à Pandemia tenham afetado de forma substancial o faturamento da apelante, a ponto de caracterizar prejuízos financeiros que possibilitariam a revisão contratual. Substituição de índice de correção indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1028568-26.2021.8.26.0114](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 08/05/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de contrato de franquia com pedido subsidiário de rescisão contratual por culpa da franqueadora – Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da existência de cláusula compromissória no contrato de franquia – Apelação dos autores Razões recursais no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Estatal, vez que a inserção da cláusula de convenção de arbitragem se deu pela condição de hipersuficiência da franqueadora - Que sendo o compromisso arbitral patológico o Poder Judiciário pode declarar a nulidade da cláusula de convenção de arbitragem, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral - Que a cláusula compromissória só terá eficácia nos contratos de adesão se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula - Reconhecimento da competência desta Justiça Estatal, contudo por fundamento diverso do exposto nas razões recursais - Arguição de cláusula compromissória após a contestação - Preclusão do direito de alegar a existência de cláusula compromissória no contrato - Prorrogação da competência estatal e renúncia ao juízo arbitral - Ademais, trata-se de matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, vez que a incompetência da justiça estatal quando se depara com a alegação de existência de convenção de arbitragem é relativa – Precedente da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Sentença anulada – Causa madura para julgamento nessa instância - Inteligência do artigo 1.013, §3º, inciso II, do CPC de 2015 - Processo em condições de imediato julgamento - Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de contrato de franquia e, subsidiariamente, o reconhecimento de rescisão por culpa exclusiva da franqueadora, sob a alegação de descumprimentos legais e contratuais pela franqueadora, a exemplo de omissões de informações obrigatórias na Circular de Oferta de Franquia (relação completa de franqueados, balanços e demonstrações financeiras); falta de treinamento inicial; não fornecimento dos softwares, manuais e circulares que tratavam do funcionamento da rede; ausência de transferência de know-how - Circular de Oferta de Franquia incompleta – Anexos indicados na COF que não foram entregues - Apelada não apresentou prova efetiva da entrega, nem muito menos o teor do que teria sido entregue - Apelada que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Franqueadora que pretendeu ocultar eventual existência de desligamento ou insatisfação de outros franqueados, bem como a real situação de sua franquia - Declaração de nulidade do contrato - Retorno ao *status quo ante*, implicando na devolução dos valores efetivamente pagos pelos apelantes a título de taxa de franquia – Considerando a nulidade do instrumento contratual indevido o pagamento de multa ali estabelecida - Sucumbência mínima dos apelantes, inversão dos ônus da sucumbência, arcando a apelada com a integralidade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios – Honorários majorados, nos termos do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0000980-96.2022.8.26.0576](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 03/05/23).

“COOPERATIVA. Ação de declaração de nulidade de exclusão de associado por falta de aporte de recursos, com reintegração nos quadros sociais, julgada parcialmente procedente, condenada a cooperativa apenas à devolução do capital integralizado. Apelação da ré, pela total improcedência. Recurso adesivo do autor, pela procedência total. Falta de pagamento, não obstante reiteradas

cobranças, de rateio deliberado em assembleia. Incidência de dispositivo estatutário que prevê a exclusão do cooperado nesse caso, correta a sentença, que proclamou direito apenas à devolução do capital aportado inicialmente. Recursos (apelação e adesivo) a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [0008729-15.2012.8.26.0642](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 26/04/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO ORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e procedente o pleito reconvenicional. Inconformismo do autor. Procedimento de enforcement conduzido sem a presença do autor. Envio de ofício à sua pessoa cientificando-o acerca da instauração do procedimento. Intimação realizada. Não apresentação de defesa por seu próprio arbítrio. Violação ao art. 10 do Regulamento do Novo Mercado. Inobservância de percentual mínimo de ações negociadas em mercado. Não regularização da questão por dois anos a fio. Escorreta aplicação de sanção pecuniária em face do administrador da companhia. Inteligência dos artigos 47 e 48 do Regulamento do Novo Mercado. Multa aplicada que não desborda os patamares razoáveis. Respeito aos limites previstos no regulamento. Inteligência do art. 56, III, do Regulamento do Novo Mercado. Incidência de encargos moratórios anteriores à citação do reconvindo. Interpelação em mora em momento anterior à propositura de reconvenção. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1021383-42.2022.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 03/05/23).

“**AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL**, por alegada abstenção de voto de um dos coárbitros que, vencido em sentença parcial na fase de conhecimento, deixou de se pronunciar sobre o mérito de liquidação. Sentença de improcedência. Apelação. Levantamento "ex officio" de restrição de publicidade. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5º, LX, e art. 93, IX), só pode ser afastada excepcionalmente. Por esse motivo, a interpretação das hipóteses em isto se permite (art. 189 do CPC) deve ser restritiva. O segredo que normalmente se impõe às arbitragens é obstáculo ao prestígio do Direito Comercial, na medida em que a cultura jurídica, a Academia, têm interesse em conhecer o que nelas se passa. As decisões arbitrais devem ser difundidas, divulgando-se sua jurisprudência de modo acessível a todos os interessados, evitando-se execrável assimetria de informações, que obsta a formação do direito que decorre da consolidação dos precedentes. "A publicidade gera a oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e à própria essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale dizer, para o público, primordial." (ARNALDO ESTEVES DE LIMA). A atividade jurisdicional deve, indubitável e manifestamente, ser vista como realização de Justiça ("Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done" – Lord HEWART). Doutrina de DIOGO DIAS DA SILVA. Abstenção de voto de coárbitro. "Non liquet". Vulneração do princípio de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição). Presente hipótese para a qual a lei prescreve declaração de nulidade da sentença arbitral (art. 32, VIII, c/c § 2º do art. 21 da Lei de Arbitragem). "(...) a Lei de Arbitragem, no inciso VIII de seu artigo 32, prevê a nulidade da sentença arbitral se não houverem sido respeitados os princípios 'do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento' (art. 21, § 2º). Esses princípios constituem verdadeiras garantias constitucionais, devendo ser interpretados ampliativamente e de maneira a abranger, de igual modo, aqueles constitucionais, não expressamente referidos pela lei." (CARLOS ALBERTO SALLES). "... o artigo 32 deve ser interpretado como se contivesse um inciso IX que permitisse a anulação da sentença arbitral que tenha ofendido a ordem pública nacional (substancial) – no sentido que lhe atribua o artigo 39, inciso II, da Lei de Arbitragem." (PETER SESTER). Inafastabilidade de jurisdição que não se limita ao Poder Judiciário, pois, quando submetida causa a julgamento por tribunal arbitral, nele deve ser prestada a tutela jurisdicional adequada. "... o art. 3º do CPC/2015, ao referir-se à 'apreciação jurisdicional', deixa claro que não apenas ao Poder Judiciário é dado exercer a jurisdição" (EDUARDO ARRUDA ALVIM). "Da mesma forma que o juiz togado, cabe ao árbitro manifestar-se sobre toda a

controvérsia que lhe seja submetida, não podendo deixar de decidir a respeito de todas as questões que, no seu conjunto, formam o mérito do processo arbitral (...), sendo-lhe vedado entrincheirar-se no 'non liquet' para deixar de proferir sentença." (CARLOS ALBERTO CARMONA). O presidente da arbitragem somente proferirá voto de minerva (§ 1º do art. 24 da Lei de Arbitragem) quando os demais árbitros tenham votado sobre o mérito. "... a regra refere-se apenas à divergência qualitativa, e não quantitativa, de modo que, não se formando maioria acerca da decisão, atribui-se ao voto do presidente o maior peso, evitando-se o non liquet." (CARLOS ALBERTO CARMONA). Arts. 939 e 140 do CPC que ilustram a "ratio" do sistema jurídico vigente e podem ser invocados analogicamente. Embora o diploma processual não seja supletivo à Lei de Arbitragem (THIAGO MARINHO NUNES), certo é que os árbitros hão de estar atentos, ao apreciar hipóteses assemelhadas, às soluções edificadas pelo legislador, mormente quando em causa questões constitucionais, como no caso presente. Recurso à analogia, na colmatação de lacuna da Lei de Arbitragem no disciplinar o "non liquet" (MARIA HELENA DINIZ). Sentença reformada. Ação julgada procedente, declarada a nulidade da sentença arbitral, determinando-se que outra se profira, com a reabertura de votação, quando, então, também o árbitro que não votou deverá fazê-lo, sendo, se preciso, substituído por outro, que a isso não se negue. Apelação a que se dá provimento, levantada de ofício restrição de publicidade." (Apelação Cível nº [1094661-81.2019.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 24/05/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Convolção em falência confirmada em grau recursal – Interposição de recurso especial pela recuperanda, ao qual foi atribuído efeito suspensivo – Ressalva quanto à necessidade de andamento ao procedimento concursal, possibilitado o prosseguimento da atividade empresarial, sem conferir um salvo-conduto para a agravante e sem deixar os credores abandonados, modulando cada uma das situações que hão de se suceder - Novo aditivo ao plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores com homologação ainda não apreciada – O trâmite do procedimento concursal não pode simplesmente ficar sobrestado totalmente até o julgamento do recurso especial, o que só poderia trazer prejuízos múltiplos à comunidade de credores – Determinação apresentação de certidões de regularidade fiscal fundamentada em evento futuro e incerto – Plano vigente antes da Lei 14.112/2020 - Revogação da determinação de apresentação de certidões neste momento processual - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2033909-96.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 03/05/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Penhora – Hipótese em que o MM. Juiz 'a quo' determinou a unificação das penhoras de faturamento realizadas nas Execuções Fiscais e impôs limite de 10% sobre o faturamento – Impossibilidade – Decisão que extrapola o disposto no art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/05 – Competência do juízo da recuperação para substituição de determinado gravame caso recaia sobre bem de capital essencial, o que não é o caso dos autos – Incompetência do juízo reconhecida – Decisão anulada 'ex officio' – Recursos prejudicados, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº [2175850-68.2022.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2195734-83.2022.8.26.0000](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 03/05/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Convolção em falência confirmada em grau recursal – Interposição de recurso especial pela recuperanda, ao qual foi atribuído efeito suspensivo – Novo aditivo ao plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores – Afirmação da inviabilidade da análise do preenchimento dos requisitos para a homologação judicial por força da convolação em falência, que foi suspensa a partir da interposição de recurso dirigido ao STJ, determinado, simultaneamente, o depósito judicial de parcelas previstas neste mesmo aditivo – O trâmite do procedimento concursal não pode simplesmente ficar sobrestado totalmente até o julgamento do recurso especial, o que só poderia trazer prejuízos múltiplos à comunidade de credores, mesmo

porque, na hipótese de provimento, necessário se faz ter clareza quanto ao conteúdo das obrigações da devedora, a qual há de, enquanto aguardada uma solução final, também, atuar no sentido de salvaguardar sua própria posição jurídica - Ineficácia atual das obrigações previstas no novo aditivo, não tendo sido efetivada sua homologação judicial, pendente a apreciação da matéria na origem – Necessidade de restituição ao Juízo "a quo" para apreciação, sob pena de supressão de instância – Revogação da determinação de depósito judicial de valores - Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2284466-40.2022.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 26/04/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais c/c declaratória de inexigibilidade de débitos – Sentença de procedência – Insurgência da ré/apelante. Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Apelante que não demonstrou qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, em razão do julgamento antecipado – Produção de prova oral para depoimento pessoal do autor corretamente indeferida pelo Juízo "a quo" – Julgamento antecipado da lide que constitui poder-dever do Juiz, quando desnecessária a produção de outras provas – Precedentes do STJ – Preliminar rejeitada. Mérito recursal - Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução de valores pagos - Cooperativa de transportes - Danos causados por cooperado a terceiro - Mercadorias avariadas quando do transporte - Cobrança por parte da cooperativa ao cooperado, a pretexto de existir responsabilidade objetiva, fundada em nota de débito assinada por suposto motorista do caminhão de propriedade do autor - Inexistência de responsabilidade objetiva, vez que não se trata de relação jurídica entre transportador e transportado, fundada em contrato de transporte, mas de relação entre cooperativa e cooperado - Nota de débito assinada por terceiro que não vincula o cooperado-autor - Eventual direito de regresso da cooperativa em face do cooperado que deveria ter sido exercido por ação própria – Débito inexigível com a devolução das quantias pagas pelo autor – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018150-60.2020.8.26.0309](#), Rel. Jorge Tosta, j. 22/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Indeferimento de penhora de bens junto ao sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Não constam elementos probatórios nos autos demonstrando que a recorrente penhora online (via "teimosinha"), de fato, inviabilizará completamente o exercício da atividade empresarial pela agravada. Não se ignora que a redução de valores disponíveis dificulta o desempenho de qualquer empresa. Entretanto, sopesados os princípios da satisfação da execução e da menor onerosidade ao devedor (em recuperação judicial), a medida (penhora online via "teimosinha") propiciará a satisfação do débito exequendo. Por outro lado, é evidente que a constrição de todos os bens encontrados é demasiadamente onerosa, pois a agravada necessita dar cumprimento ao plano de recuperação judicial. Sendo assim, é medida proporcional a restrição do bloqueio ao patamar de 30% dos ativos financeiros encontrados, o que permitirá à recuperanda manter a execução de sua atividade empresarial, cumprir o plano e quitar o crédito extraconcursal de forma "parcelada", com a observação de que, assim, os princípios supra mencionados são balanceados. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste e. TJSP. Em relação ao pedido de nomeação da figura do 'watchdog', é preciso analisar a questão de forma objetiva e com o foco na presente lide envolvendo agravante e agravada. A Fortsec/agravante tem um único objetivo, qual seja, o recebimento de seu crédito. Para tanto, desnecessária a nomeação dessa figura ('watchdog') para análise de toda a empresa, acarretando ônus à recuperanda relacionado, no mínimo, ao pagamento

do profissional responsável para tanto. É preciso, apenas, aferir se os devedores consubstanciados nos créditos em foco estão efetivamente quitando os débitos em favor da Pantera, que não está os repassando à Fortsec. Não há nenhum óbice para que a credora interessada, no caso, a Fortsec, como bem analisou o d. juízo a quo, solicite em nome próprio e diretamente aos devedores que informem os pagamentos, tendo em vista a sua condição jurídica de cessionária. Portanto, não se vislumbra a necessidade, para fins do interesse da recuperação judicial, em nomear um 'watchdog' com a única função de fiscalizar o crédito da agravante, pois se trata de interesse privado e exclusivo de credor extraconcursal. Por fim, em relação ao pedido de investigações pelo juízo da recuperação judicial acerca de possíveis atos de falência, é preciso distinguir a prática efetiva de atos de falência com o interesse privado e exclusivo de credor extraconcursal de ver seu crédito quitado. Nesse sentido, a instauração de "investigações" para fins de análise de possíveis atos de falência, na forma como requerida, é inviável, pois o escopo da agravante é o recebimento de seu crédito e eventuais ajustes contratuais formalizados entre as partes, acerca da forma de pagamento dos créditos cedidos, serão objeto de análise na via adequada. Doutrina. Decisão parcialmente reformada apenas para deferir a penhora online via "teimosinha" limitada ao patamar de 30% sobre os valores encontrados. Recurso parcialmente provido." (Agravado de Instrumento nº [2008482-97.2023.8.26.0000](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 23/05/23).

“APELAÇÃO – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTS. 337, X, E 485, VII, CPC, C.C. LEI Nº 9.307/1996 – Empresa autora, ora apelante, que pretende discutir na justiça estatal questão relativa à distribuição de lucros de 2021 – Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na existência de convenção de arbitragem (art. 485, VII, CPC) – Inconformismo da autora - Não acolhimento – O pleito da autora envolve a distribuição de lucros de 2021 – Porém, o contrato social dispõe expressamente sobre convenção de arbitragem – Objeto da demanda que deve se submeter à arbitragem, nos termos da cláusula compromissória prevista no contrato social da ré MINEAGRO - Convenção de arbitragem invocada pela ré (art. 337, X, CPC), situação que afasta a jurisdição estatal - Atendimento dos requisitos da Lei nº 9.307/1996 - Discussão sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem que é da competência do juízo arbitral - Princípio "competência-competência" – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007937-03.2022.8.26.0510](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/23).

“APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito (art. 485, I, IV e VI, do CPC). Inconformismo da autora. Não acolhimento. Ação, da forma como proposta, que não se enquadra no art. 381, II e III, do CPC. Inépcia da inicial e falta de utilidade processual. No caso, o que se vê é que, na prática, a autora ajuizou uma ação comum com roupagem de produção antecipada de provas, o que não é possível. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004191-19.2021.8.26.0428](#), Rel. Grava Brazil, j. 23/05/23).

“APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos societários (balanços sociais, demonstrações financeiras, livros sociais e extratos bancários da sociedade), referentes ao período em que a autora foi sócia da sociedade corré. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ao retirar-se da sociedade, em 2019, por meio de cessão da integralidade de suas quotas ao sócio corréu, a autora deu plena, geral e irrevogável quitação quanto a quaisquer direitos que pudesse ter, a qualquer título, relacionados às quotas cedidas e, portanto, à sua condição de sócia. Não sendo mais sócia, não tem direito de acesso aos livros e documentos da sociedade como tal. Tampouco tem interesse processual no acesso aos livros e documentos sociais, ainda que relativos ao período em que foi sócia, sob outro fundamento, à vista da quitação outorgada. Observância do art. 488, do CPC.

Correto decreto de improcedência. Sentença confirmada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1055690-56.2021.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 23/05/23).

“**APELAÇÃO** – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que extinguiu a ação em razão da anulação do título executivo pelo E. TJSP – DANOS MATERIAIS – Inexistência de abusividade na instauração do cumprimento provisório de sentença, sendo permitida a execução provisória – Exercício regular de direito – Ausência de comprovação de prejuízos – DANOS MORAIS – Inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito que não resulta caracterizado ilícito extracontratual, na medida em que à época da inclusão, estava amparado pelo exercício regular do direito – Recurso desprovido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [0021046-55.2018.8.26.0506](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 09/05/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Responsabilidade civil - Pretensão de condenação da empresa-ré à devolução de valores que teriam sido desviados, por pessoa de confiança do sócio, que cuidava da administração da empresa-autora - Sentença de procedência – Inconformismo da ré. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional – Inocorrência – Desnecessidade da dilação probatória almejada – Julgamento antecipado da lide que se impunha, sendo até mesmo poder-dever do juiz - A adoção pelo juiz de fundamento diverso do alegado pela parte não importa, à evidência, em nulidade da sentença, a pretexto de existir omissão ou contradição - Rejeição da alegação de prescrição com base em dispositivo equivocado que também não constitui vício do decisor, podendo ser corrigido em segundo grau - Fundamentação concisa e direta não se confunde com falta de fundamentação, sendo, pois, inaplicável o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC - Preliminar rejeitada. Preliminar de mérito - Prescrição - Consumação - Desvios de numerários da empresa-autora, através de transferências bancárias e de pagamentos de boletos bancários, em favor da empresa-ré, realizados no ano de 2017 - Administrador de fato que atuou até 10/2018, quando fora substituído por decisão judicial - Demanda proposta em 05/2022, quando já transcorrido o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil - Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou, quando não, de reparação civil fundada em responsabilidade extracontratual - Sentença reformada para julgar-se extinto o processo, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011218-96.2022.8.26.0564](#), Rel. Jorge Tosta, j. 09/05/23).

“**APELAÇÃO** – Ação cautelar em caráter antecedente com aditamento da petição inicial para incluir-se a "declaração de ingresso dos herdeiros nas rés - disposição expressa no contrato social" – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e de improcedência do reconvenicional – Contratos sociais que dispõem expressamente sobre a sucessão do sócio falecido – Ajustes válidos e eficazes – Direito do Espólio do sócio falecido e da viúva de ingressarem nas sociedades – Legitimidade concorrente do Espólio e dos herdeiros – Droit de saisane – Inexistência de conflito de interesses entre o direito de ingresso reclamado pelos autores e os das sociedades – Ingresso e participação, ademais, que se justificam porque outras duas filhas do sócio falecido estão a participar da gestão e administração das sociedades (ubi eadem ratio ibi idem jus) – Existência de grupo econômico de fato que não impede o ingresso dos autores nas sociedades que supostamente o compõem – Existência distinta e autônoma das sociedades componentes da estrutura plurissocietária – Discussão sobre a relação interna corporis do grupo estranha a esta ação – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1064654-09.2019.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 09/05/23).